

Règlement de sécurité contre l'incendie

Relatif aux **E**tablissements **R**ecevant du **P**ublic

Ann.  PX  PU  PO  PE

ERP de 5^e catégorie

Petits établissements - PE, PO, PU, PX

13^e édition

Collection commentée

France-Sélection



Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions applicables
aux établissements de la 5^e catégorie**

(petits établissements)

**Dispositions réglementaires
et commentaires**

Treizième édition

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions applicables
aux établissements de la 5^e catégorie**

(petits établissements)

**Dispositions réglementaires
et commentaires**

Treizième édition

Chez le même éditeur

Collection commentée dirigée par Pascal Reynaud

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public :

- Dispositions générales applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

(ces ouvrages existent aussi en version non commentée)

À cette collection, s'ajoutent des manuels spécialisés comportant également le texte réglementaire et des commentaires officiels :

- Règlement de sécurité pour structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J).
- Règlement de sécurité pour établissements d'enseignement et sportifs couverts (types R et X).
- Règlement de sécurité pour établissements de soins (type U).
- Règlement de sécurité pour magasins et centres commerciaux (type M).
- Règlement de sécurité pour gares accessibles au public (type GA).
- Sécurité incendie dans les IGH.

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux bâtiments d'habitation (version non commentée).

Guides Prévention Incendie - dirigé par Pascal Reynaud

- Évacuation des personnes en situation de handicap moteur dans les ERP.
- Les parcs de stationnement couverts : réglementation ERP type PS, IGH, bâtiments d'habitation, établissements relevant du Code du travail.
- Prévenir le risque incendie en établissement d'enseignement agricole.

Manuels de formation

- SSIAP 1 : agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 2 : chefs d'équipes de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 3 : chefs de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.

Retrouvez tous ces ouvrages sur la librairie de SiteSecurite.com

www.SiteSecurite.com

Plus de 3 000 documents consultables en accès libre et abonnés, recherche par arborescence, sommaires, N° d'article,... Sélection de textes officiels, commentaires, schémas, chiffres, jurisprudence,... concernant la sécurité : règlement ERP (Etablissements recevant du Public), IGH (Immeubles de grande hauteur), extraits Code du travail, bâtiments d'habitations, installations classées...

Le catalogue « Éditions » est envoyé sur demande à France-Sélection,
7 rue Roland Martin - 94500 Champigny-sur-Marne
www.FranceSelection.fr
Tél : 01 55 97 18 18 - Fax : 01 55 97 18 19 - contact@FranceSelection.fr



Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions applicables
aux établissements de la 5^e catégorie
(petits établissements)**

**Dispositions réglementaires
et commentaires**



Édition mise à jour au 26 février 2015

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

© France-Sélection, 2015.
ISBN : 978-2-85266-246-9

Avant-propos

Au fil des années, la réglementation française relative aux établissements recevant du public, très complète et très précise, s'est enrichie de textes concernant les petits établissements qui ne faisaient l'objet, jusqu'alors, que de dispositions relativement succinctes.

Des incendies, d'hôtels en particulier, où il y a eu mort d'homme, la nécessité d'harmoniser les textes des différents États de la Communauté, ont initialement conduit à élaborer l'arrêté du 22 juin 1990 et les arrêtés subséquents.

Le colonel (hre) Roland Lion, ancien chef du bureau Prévention de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a rédigé les premiers commentaires sur cet arrêté, très important par le fait que les petits établissements sont très nombreux et que leurs directeurs, qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la prévention incendie, ont besoin d'être aidés dans la lecture et la compréhension des dispositions réglementaires. D'autres commentaires issus notamment des circulaires ont été intégrés au fur et à mesure des modifications réglementaires.

Cet ouvrage comporte, pour plus de clarté, le texte réglementaire et des annexes qui le complètent (modèles de consignes, instructions techniques, extraits du Code de la construction et de l'habitation, textes des arrêtés auxquels le règlement est annexé). Il constitue un guide précieux pour les spécialistes de la sécurité dans les établissements de 5^e catégorie.

Règles de présentation retenues dans cet ouvrage :

Le texte du règlement de sécurité est imprimé en caractères classiques tandis que les commentaires sont imprimés en italiques et sont précédés du sigle .

Introduction

Les “ petits établissements ” ou établissements de la 5^e catégorie

Les établissements recevant du public sont, depuis l'arrêté du 7 février 1941, classés en catégories selon l'importance du public susceptible d'être admis. Un seuil d'assujettissement au « règlement de sécurité » a ainsi été fixé en-dessous duquel l'établissement n'était soumis à aucune règle.

À la suite de sinistres, affectant notamment les hôtels, où l'on a eu à déplorer de nombreuses victimes, le ministère de l'Intérieur a promulgué un arrêté en date du 4 novembre 1976 (JO du 11 décembre 1976) réglementant les conditions de sécurité minimales pour les petits établissements.

L'expérience du temps aidant et les circonstances poussant à une action, un arrêté daté du 22 juin 1990 (JO du 26 août 1990) est venu compléter la liste des textes relatifs à la sécurité incendie dans les ERP.

Plus complet, le nouveau texte est aussi plus contraignant et prévoit, entre autres, le cas de certains établissements existants pour lesquels un minimum de travaux devront être (ou auraient dû être) réalisés. Il répond aussi aux recommandations européennes demandant aux douze États de relever le niveau de sécurité des hôtels existants (recommandation n° 86.666-CEE du 22 décembre 1986 - JO CE du 31 décembre 1986).

La délivrance d'un permis de construire un établissement de 5^e catégorie ne doit pas être précédée systématiquement de la consultation de la commission de sécurité (Conseil d'État du 13 octobre 1993 - Ledun). Cependant, le maire peut toujours demander l'avis de la commission de sécurité en dehors de la procédure du permis. Il en est de même pour l'ouverture qui peut être réalisée sans demande d'autorisation en application de l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation sauf dans le cas de 5^e catégorie avec locaux d'hébergement pour le public, l'exploitant étant alors tenu de demander l'autorisation d'ouverture au maire qui lui-même doit demander l'autorisation à la commission de sécurité. L'arrêté du 8 novembre 2004 a en effet disposé que dans les ERP de la 5^e catégorie comportant des locaux à sommeil doivent être vérifiées les installations électriques, de détection et de désenfumage par des personnes ou organismes agréés avant l'ouverture (voir également les dispositions de l'article PE 37).

Outre le Code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus, les établissements de la 5^e catégorie doivent répondre aux dispositions :

- du livre 1^{er} du Règlement de sécurité annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 (JO du 14 août 1980) traitant des généralités (articles GN) ;

- de l'arrêté du 22 juin 1990 (articles PE 1 à PE 35), ainsi que des articles PO pour les hôtels, PU pour les établissements de soins et PX pour les établissements sportifs, pour chacun de ces types d'établissements particuliers ;

(À noter que l'article PX 1 a, pour seule raison d'être, l'élimination des établissements sportifs de la 5^e catégorie pour ce qui concerne les dispositions de sécurité).

Table des matières

Avant-propos – Introduction

7

Première partie

Dispositions applicables aux établissements de la 5^e catégorie (Petits établissements)

Chapitre Premier – Dispositions générales

Art. PE 1	- Objet - Textes applicables	19
Art. PE 2	- Établissements assujettis	19
Art. PE 3	- Calcul de l'effectif	22
Art. PE 4	- Vérifications techniques	26

Chapitre II – Règles techniques

Section 1 – Construction, dégagements, gaines

Art. PE 5	- Structures, patios et puits de lumière	27
Art. PE 6	- Isolement - Parc de stationnement	28
Art. PE 7	- Accès des secours	29
Art. PE 8	- Enfouissement	31
Art. PE 9	- Locaux présentant des risques particuliers	32
Art. PE 10	- Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures et installations de gaz combustibles	32
Art. PE 11	- Dégagements	34
Art. PE 12	- Conduits et gaines	40

Section 2 – Aménagements intérieurs

Art. PE 13		41
------------	--	----

Section 3 – Désenfumage

Art. PE 14	- Désenfumage	41
------------	---------------	----

Section 4 – Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration

Art. PE 15	- Règles d'installation et dispositions générales	43
Art. PE 16	- Grandes cuisines	44
Art. PE 17	- Office de remise en température	45
Art. PE 18	- Ilots de cuisson installés dans les salles	45
Art. PE 19	- Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public	46

Section 5	- Chauffage, ventilation	
Art. PE 20	- Généralités	46
Art. PE 21	- Installations d'appareils à combustion	48
Art. PE 22	- Traitement d'air et ventilation	50
Art. PE 23	- Installations de ventilation mécanique contrôlée	51
Section 6	- Installations électriques	
Art. PE 24	- Installations électriques, éclairage	52
Section 7	- Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants	
Art. PE 25	- Règles générales	52
Section 8	- Moyens de secours	
Art. PE 26	- Moyens d'extinction	54
Art. PE 27	- Alarme, alerte, consignes	56

Chapitre III – Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

Art. PE 28	- Structures	58
Art. PE 29	- Distribution intérieure	59
Art. PE 30	- Couloirs	59
Art. PE 31	- Cheminées à foyer ouvert	60
Art. PE 32	- Détection automatique d'incendie et système d'alarme	61
Art. PE 33	- Registre de sécurité, consignes	62
Art. PE 34	- Signalisation	63
Art. PE 35	- Affichages	64
Art. PE 36	- Éclairage de sécurité	64
Art. PE 37	- Contrôle des établissements de 5 ^e catégorie comportant des locaux à sommeil	65

Chapitre IV – Règles spécifiques aux hôtels

Section 1	- Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier	
Art. PO 1	- Généralités	67
Art. PO 2	- Halls et escaliers	67
Art. PO 3	- Système d'alarme	68
Art. PO 4	- Portes	68
Art. PO 5	- Utilisation du gaz dans les chambres	69
Art. PO 6	- Détection automatique d'incendie	69
Art. PO 7	- Formation du personnel en sécurité incendie	69

Section 2

- Prescriptions applicables aux établissements existants

Art. PO 8	- Généralités	70
Art. PO 9	- Escaliers	70
Art. PO 10	- Isolement des locaux dangereux	72
Art. PO 11	- Consignes - Signalisations - Affichages	72
Art. PO 12	- Formation du personnel en sécurité incendie	73
Art. PO 13	- Cas particulier des très petits hôtels	73

Chapitre V – Règles spécifiques aux petits établissements de soins

Art. PU 1	- Généralités	75
Art. PU 2	- Structures	75
Art. PU 3	- Escaliers	75
Art. PU 4	- Fonctionnement des portes	75
Art. PU 5	- Conditions d'installation des gaz médicaux	75
Art. PU 6	- Détection automatique d'incendie et système d'alarme	75

Chapitre VI – Règles spécifiques aux établissements sportifs

Art. PX 1	- Textes applicables	77
-----------	----------------------	----

Deuxième partie

Annexes

Annexe I	- Circulaire du 15 novembre 1990 (Extraits)	80
Annexe II	- Code de la construction et de l'habitation (Extraits)	81
Annexe III	- Accessibilité des personnes handicapées	84
Annexe IV	- Dispositions applicables aux gares de 5 ^e catégorie	96

Index alphabétique

101

Arrêté du 22 juin 1990 ⁽¹⁾ portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

[Journal officiel du 26 août 1990]

Arrête :

Article 1^{er}

Sont approuvées les dispositions jointes en annexe au présent arrêté, concernant les établissements de 5^e catégorie.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

[1] Arrêté modifié par :

- Arrêté du 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991)
- Arrêté du 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993)
- Arrêté du 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995)
- Arrêté du 23 décembre 1996 (JO du 10 janvier 1997)
- Arrêté du 27 mars 2000 (JO du 5 avril 2000)
- Arrêté du 20 novembre 2000 (JO du 20 décembre 2000)
- Arrêté du 19 novembre 2001 (JO des 6 et 7 février 2002)
- Arrêté du 29 janvier 2003 (JO du 7 février 2003)
- Arrêté du 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003)
- Arrêté du 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004)
- Arrêté du 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004)
- Arrêté du 8 novembre 2004 (JO du 24 novembre 2004)
- Arrêté du 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004)
- Arrêté du 10 décembre 2004 (JO du 22 janvier 2005)
- Arrêté du 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005)
- Arrêté du 6 mars 2006 (JO du 13 avril 2006)
- Arrêté du 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006)
- Arrêté du 24 juillet 2006 (JO du 4 août 2006)
- Arrêté du 16 juillet 2007 (JO du 5 décembre 2007) rectifié le 10 mai 2008
- Arrêté du 24 décembre 2007 (JO du 16 avril 2008)
- Arrêté du 21 mai 2008 (JO du 30 mai 2008)
- Arrêté du 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008)
- Arrêté du 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010)
- Arrêté du 7 juin 2010 (JO du 15 juin 2010)
- Arrêté du 27 mai 2011 (JO du 9 juin 2011)
- Arrêté du 26 octobre 2011 (JO du 29 octobre 2011) rectifié le 30 octobre 2011
- Arrêté du 26 octobre 2011 (JO du 9 novembre 2011)

Première partie

**Règlement de sécurité
Établissements de 5^e catégorie**

Chapitre I^{er}

Dispositions générales

Article PE 1

Objet - Textes applicables

§ 1. Le présent livre complète les dispositions du livre I^{er} du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 (§ 2 a).

- ☞ *Cet article traite du classement des établissements en deux groupes :*
- le premier groupe comprend les établissements des 1^{re}, 2^e, 3^e et 4^e catégories ;
 - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5^e catégorie.

Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre.

- ☞ *Cette disposition sous-entend que les dispositions générales du règlement de sécurité ne sont pas systématiquement appliquées aux établissements de 5^e catégorie sauf s'il en est fait mention dans le livre III. Il s'agit notamment de certains articles : CO, GZ, tous les articles AM, CH, MS, AS, etc.*

§ 2. Les chapitres I^{er} et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5^e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissements.

- ☞ *§ 2 - Selon leur type les établissements de 5^e catégorie doivent répondre aux dispositions générales applicables à tous et à des prescriptions supplémentaires en aggravation (ou en atténuation) propres à chacun d'eux.*
Le chapitre III concerne les établissements comportant des locaux à sommeil (internats, hôtels, etc).
Le chapitre IV est spécifique aux hôtels (type O) et comporte une section applicable aux établissements à construire ou à modifier et une section traitant des établissements existant au 4 août 2006 (date de publication de l'arrêté).
Le chapitre V traite des mesures spécifiques aux établissements de soins (type U).
Enfin, le chapitre VI donne les règles spécifiques aux établissements sportifs (type X).

Article PE 2

Établissements assujettis (Arrêté du 16 juillet 2007*)

§ 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après.

Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.

* Rectificatif paru au JO du 10 mai 2008.

	TYPES	SEUILS DU 1 ^{er} GROUPE		
		Sous-sol	Étages	Ensemble des niveaux
J	I. – Structures d'accueil pour personnes âgées :			
	– effectif des résidents	-	-	25
	– effectif total	-	-	100
	II. – Structures d'accueil pour personnes handicapées :			
	– effectif des résidents	-	-	20
	– effectif total	-	-	100
L	Salle d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia »	100	-	200
	Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple	20	-	50
M	Magasins de vente	100	100	200
N	Restaurants ou débits de boissons	100	200	200
O	Hôtels ou pensions de famille	-	-	100
P	Salles de danse ou salles de jeux	20	100	120
R	Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants	(*)	1 (**)	100
	Autres établissements	100	100	200
	Etablissements avec locaux réservés au sommeil	-	-	30
S	Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)	100	100	200
T	Salles d'expositions	100	100	200
U	Établissements de soins			
	- sans hébergement	-	-	100
	- avec hébergement	-	-	20
V	Établissements de culte	100	200	300
W	Administrations, banques, bureaux	100	100	200
X	Établissements sportifs couverts	100	100	200
Y	Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)	100	100	200
OA	Hôtels-restaurants d'altitude	-	-	20
GA	Gares aériennes (***)	-	-	200
PA	Plein air (établissements de)	-	-	300

(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.

(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.

(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1^{er} groupe quel que soit l'effectif.

Tableau modifié par arrêté du 24 décembre 2007

§ 2. Sont assujettis également :

a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres I^{er}, II et III du présent livre ;

☞ § 2b - *Ce paragraphe ne concerne pas les résidences hôtelières et de tourisme, bien qu'il contienne un faisceau d'indices pouvant le laisser supposer. Il est rappelé que ce paragraphe fixe les règles d'assujettissement au livre 3 du règlement de sécurité ERP et que les résidences dont il est question en sont exclues. Il s'agit d'un cas d'exception qui a été admis pour éviter que les résidences existantes à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 octobre 2011, et reclassées ERP, se voient imposer l'ensemble des mesures rétroactives prévues pour les petits hôtels. D'une manière générale, l'assujettissement d'un petit ERP existant aux dispositions applicables à ceux du 1^{er} groupe ne se justifie que par des travaux d'extension ou par le changement de son activité, donc par modification de l'effectif public admissible ou de la règle de calcul de l'effectif public.*

Une résidence de tourisme ne peut donc pas être classée ERP de 5^e catégorie. (Circulaire du 23 juillet 2012)

c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs.

Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées :

- la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
- chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11, § 2 ;

seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente ;

d) (Arrêté du 26 octobre 2011) « Les maisons d'assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants. »

Note : (Arrêté du 26 octobre 2011) « Une MAM est le regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistants maternels. »

☞ § 2 - *Selon les risques présentés par les différents types, le seuil de classement dans le 1^{er} groupe (1^{re} à 4^e catégorie) est plus ou moins élevé. On notera que, notamment, le seuil est bas pour les locaux à sommeil tels que les internats et colonies de vacances, les établissements de soins avec hébergement (hôpitaux, cliniques, préventoriums, sanatoriums, etc.), ou pour certains présentant des risques particuliers dus à l'isolement et à l'éloignement (hôtels-restaurants d'altitude) ou à l'enfouissement (salles de spectacles et salles de danse). À noter que bien qu'établissements avec locaux à sommeil, les hôtels et pensions de famille ont un seuil de classement fixé à 100 personnes (soit 50 chambres). Il résulte de cette disposition des mesures spéciales pour les hôtels de 5^e catégorie qui sont définies au chapitre IV (articles PO).*

Les « salles de réunions » annexes de logements-foyers, maisons familiales non assujetties au règlement de sécurité, parce que non ERP, sont visées dès lors qu'elles présentent une surface supérieure à 50 m².

On y inclut également les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement comme les chambres accueillant des hôtes de passage, les chambres à la ferme, les gîtes en général, qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes et l'accueil d'enfants dans des locaux spécialement aménagés ou dans le logement familial. Dans ce cas, les seuils sont fixés à sept mineurs au total.

§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :

- les établissements recevant du public de 5^e catégorie sans locaux à sommeil ;
- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.

§ 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6.

❏ *§ 3 et 4 - Sont visés, les salles de petite superficie et les cabinets médicaux (médecins, dentistes, etc.) ou de professions libérales (avocats, huissiers, etc.) situés dans des immeubles non classés comme établissements recevant du public (habitation, bureaux) et tous les établissements recevant du public sans locaux à sommeil, dès lors qu'ils ne reçoivent que 19 personnes au plus.*

Pour eux, il n'est imposé que :

- des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- des extincteurs particuliers pour certains risques (CO₂, poudre, etc.) ;
- des dispositifs permettant de donner l'alarme ;
- des moyens d'alerte (téléphone urbain) ;
- des consignes de sécurité ;
- d'avoir une installation électrique conforme aux normes en vigueur ;
- de faire procéder aux vérifications des installations et équipements techniques en cours d'exploitation (en cas de non conformités graves, mise en demeure possible).

§ 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

❏ *§ 5 - Il semble logique de ne prendre en compte que le chiffre total de l'effectif. Ces établissements étant par définition à simple rez-de-chaussée ; il n'y a pas lieu d'envisager les aggravations qui peuvent résulter d'un enfouissement ou d'une élévation par rapport au sol. Sont visées, certaines salles de réunion, de bal, de restaurants, d'expositions temporaires, etc., du style « baraque » installées de façon fixe et dont la couverture est réalisée par une bâche souple qui peut ou non s'enlever. Le classement de réaction au feu de la toiture souple en catégorie M2 ou C s3-d0 est le même que celui retenu pour les structures gonflables à condition que les essais en laboratoire n'aient pas limité dans le temps le classement, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune réserve portée au procès-verbal quant à la tenue du matériau de couverture.*

Article PE 3

Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV.

❏ *§ 1 - La détermination de l'effectif théorique est effectuée selon le nombre de places mises à la disposition du public (sièges) ou la surface. On trouve ainsi :*

Type J	Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées	Selon la déclaration du chef d'établissement pour les résidents et le personnel en travail effectif + 1 personne pour 3 résidents pour les visiteurs. (Cet effectif peut être majoré s'il existe des salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures autres que les visiteurs. Leur effectif est calculé selon les règles fixées en fonction de l'utilisation).
Type L	Salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari ;	Nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de bancs numérotées ; ou nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'1 personne par 0,50 m linéaire ;
	Salles réservées aux associations, salles de quartier (ou assimilées) ;	ou nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes par mètre carré.
	Salles de projection, salles de spectacles (y compris les risques non forains).	ou nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs ou files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
	Cabarets	4 personnes par 3 mètres carrés de surface de la salle (déduction des estrades des musiciens et aménagements fixes).
	Salles multimédia	Selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne par 2 mètres carrés de surface totale de la salle.
	Salles polyvalentes à dominante sportive et autres non visées par le type X.	1 personne par mètre carré de la surface totale.
	Salles de réunion sans spectacle	1 personne par mètre carré de la surface totale.
Type M	Magasins de vente	Sur le 1/3 de la surface totale : - au rez-de-chaussée : 2 personnes par m ² ; - au sous-sol et au 1 ^{er} étage : 1 personne par m ² ; - au 2 ^e étage : 1 personne par 2 m ² ; - aux étages supérieurs : 1 personne par 5 m ² .
	Centres commerciaux - pour les mails : - pour les boutiques :	- 1 personne par 5 mètres carrés ; - Si $S \geq 300 \text{ m}^2$: 2 personnes par m ² , calculé sur le 1/3 de la surface ; - Si $S < 300 \text{ m}^2$: 1 personne par 2 m ² , sur le 1/3 de la surface.
	Magasins de vente de meubles, articles de jardinage	1 personne par 3 mètres carrés sur le 1/3 de la surface.
	Boutique à simple rez-de-chaussée d'une surface de moins de 500 m ² avec circulations de 3 unités de passage (1,80 m)	1 personne par mètre carré sur le 1/3 de la surface.
Type N	Restaurants et débits de boissons : - zones à restauration assise : - zones à restauration debout : - files d'attente :	1 personne par mètre carré ; 2 personnes par mètre carré ; 3 personnes par mètre carré ;
Type O	Hôtels et autres établissements d'hébergement	Soit dans les conditions d'occupation déclarées par le chef d'établissement, Soit dans les conditions d'occupation hôtelière d'usage.
Type P	Salles de danse, salles de jeux	4 personnes par 3 mètres carrés de la surface de la salle.
Type R	Établissements d'enseignement, colonies de vacances	Selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
Type S	Bibliothèques et centres de documentation	Selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.
Type T	Salles d'exposition, foires expositions ou salons temporaires	1 personne par mètre carré
	Salles d'exposition à caractère permanent (véhicules, bateaux, machines, etc.)	1 personne pour 9 mètres carrés

		L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants : - une personne par lit ; - une personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ; - une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les établissements de santé publics ou privés qui dispensent des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et les établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières), le calcul se fera sur la base d'une personne pour deux lits ; - huit personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe. L'effectif admis dans les locaux comportant des gaz médicaux est déterminé par déclaration du chef d'établissement. L'effectif déterminé doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation.
Type U	Établissements de soins	
Type V	Établissements de culte avec sièges sans sièges	1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 m de banc ; 2 personnes par mètre carré.
Type W	Administrations, banques, bureaux	Selon la déclaration du maître d'ouvrage ou avec aménagements intérieurs prévus : - 1 personne par 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir le public ; - ou sans aménagements intérieurs prévus : - 1 personne par 100 mètres carrés ;
	Établissements sportifs couverts Salles omnisports	Déclaration du maître d'ouvrage, ou : - 1 personne par 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive ; - ou 1 personne par 8 mètres carrés d'aire d'activité sportive plus les spectateurs (1 personne par siège ou 1 par 0,50 m de banc ou 5 personnes par mètre linéaire pour les promenoirs).
	Patinoires	- 2 personnes par 3 mètres carrés de plan de patinage ; - ou 1 personne par 10 mètres carrés de plan de patinage plus les spectateurs (1 personne par siège ou 1 par 0,50 m de banc ou 5 personnes par mètre linéaire pour les promenoirs).
Type X	Salles polyvalentes à dominante sportive	- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité plus les spectateurs (1 personne par siège ou 1 par 0,50 m de banc ou 5 personnes par mètre linéaire pour les promenoirs).
	Piscines couvertes	- 1 personne par mètre carré d'aire de plan d'eau ; - ou 1 personne par 5 mètres carrés d'aire de plan d'eau plus les spectateurs (1 personne par siège ou 1 par 0,50 m de banc ou 5 personnes par mètre linéaire pour les promenoirs).
	Piscines transformables en utilisation "découverte"	- 3 personnes par 2 m² d'aire de plan d'eau (sauf bassin de plongeur et pataugeoires) ; - ou 1 personne par 5 m² d'aire de plan d'eau plus les spectateurs (1 personne par siège ou 1 par 0,50 m de banc ou 5 personnes par mètre linéaire pour les promenoirs).

Type X	Piscines mixtes	1 personne par mètre carré d'aire de plan d'eau couvert plus 3 personnes pour 2 m ² d'aire de plan d'eau situé en plein air ; ou 1 personne par 5 m ² d'aire de plan d'eau plus les spectateurs (1 personne par siège ou 1 par 0,50 m de banc ou 5 personnes par mètre linéaire pour les promeneurs).
Type Y	Musées	1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles
Type OA	Type Hôtels - restaurants d'altitude	Selon les chambres. (2 personnes par chambre en principe).
Type GA	Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire : - emplacements où le public stationne	1 personne par mètre carré (déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et gros mobilier) ; Déclaration du pétitionnaire pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...)
	- emplacements où le public stationne et transite (partie aérienne)	1 personne par 2 mètres carrés (déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et gros mobilier).
	- emplacements où le public transite	pas de calcul d'effectif.
	Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire : - emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type "comptoir" - emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type "ouvert" et "fermé"	1 personne par mètre linéaire de comptoir, quel que soit le type d'activité de l'emplacement. Magasins de vente : 2 personnes par mètre carré sur le tiers de la surface, quel que soit le niveau. Autres activités : dispositions particulières à chaque activité, quel que soit le niveau. Activité non déterminée : 2 personnes par mètre carré sur le tiers de la surface.
Type PA	Établissements de plein air	Soit : Selon déclaration du maître d'ouvrage.
	Terrains de sports et stades	1 personne pour 10 mètres carrés d'aire d'activité sportive ; ou effectif des spectateurs (nombre de places assises ou pour les bancs, 1 personne par 0,50 m, ou pour les personnes debout, 3 personnes par mètre carré ou 5 personnes par mètre linéaire).
	Pistes de patinage	2 personnes par 3 mètres carrés de plan de patinage ; ou nombre de spectateurs (nombre de places assises ou pour les bancs, 1 personne par 0,50 m, ou pour les personnes debout, 3 personnes par mètre carré ou 5 personnes par mètre linéaire).
	Bassins de natation	3 personnes par 2 mètres carrés d'aire de plan d'eau (sauf bassins de plongeur et pataugeoires) ; ou nombre de spectateurs (nombre de places assises ou pour les bancs, 1 personne par 0,50 m, ou pour les personnes debout, 3 personnes par mètre carré ou 5 personnes par mètre linéaire).
	Autres activités	Nombre de spectateurs (nombre de places assises ou pour les bancs, 1 personne par 0,50 m, ou pour les personnes debout, 3 personnes par mètre carré ou 5 personnes par mètre linéaire).

§ 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.

☞ *§ 2 - L'effectif du personnel, même s'il ne dispose pas de dégagements indépendants de ceux du public, n'est pas pris en compte pour le classement en catégories. Par contre il entre en ligne de compte pour la détermination des mesures de sécurité telles que le nombre et la largeur des dégagements (cf. art. R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation).*

§ 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales⁽¹⁾ d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

(1) circulations assurant un cheminement direct vers les sorties ou issues.

☞ *§ 3 - Ce mode de calcul est le même que pour les établissements du type M du 1^{er} groupe. Il représente un effectif inférieur à 166 personnes. Pour les autres boutiques, le calcul se fait sur la base de 2 personnes par mètre carré sur le 1/3 de la surface. Le seuil d'assujettissement en 4^e catégorie étant de 200 personnes, ces boutiques doivent présenter une surface inférieure à 300 mètres carrés pour rester en 5^e catégorie.*

Article PE 4

Vérifications techniques

§ 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction (Arrêté du 8 novembre 2004) « et avant l'ouverture » par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant.

§ 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, (Arrêté du 10 octobre 2005) « circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, » ascenseurs, moyens de secours, etc.).

§ 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

☞ *Cet article a pour but le maintien en condition de fonctionnement correct des installations dans le temps après une mise en place assurant la sécurité de l'établissement. En fait, il étend aux 5^e catégories les dispositions de l'article GE 7 du règlement de sécurité. Les organismes agréés pour les vérifications dans les établissements recevant du public font l'objet de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2007 modifié.*

Chapitre II

Règles techniques

Section 1

Construction, dégagements, gaines

PE

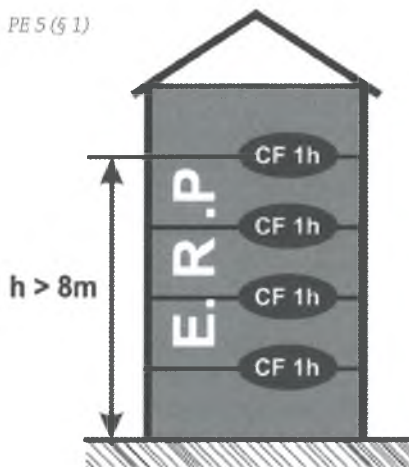
Article PE 5

Structures, patios et puits de lumière

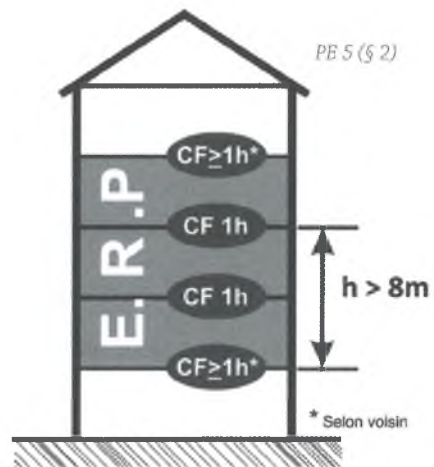
§ 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

PE 5 (§ 1)



PE 5 (§ 2)



§ 3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

- ❏ § 3 - Seule une différence de hauteur de 8 mètres entre les planchers extrêmes de l'établissement impose une stabilité de 1 heure (et des planchers coupe-feu de degré 1 heure). Dans la pratique, ce type d'établissement est réduit si l'on excepte les hôtels, les internats, les hôpitaux, c'est-à-dire possédant des locaux à sommeil mais, pour ceux-ci, compte-tenu des risques particuliers pour des personnes réveillées brutalement, des mesures aggravantes sont prévues aux articles PE 28, PU 2 (SF 1/2 h).

Note : il est à noter que les dispositions des §§ 1 et 2 sont équivalentes à celles imposées pour les établissements des 2^e, 3^e et 4^e catégories.

§ 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

- ❏ § 4 - L'instruction technique n'est applicable qu'aux établissements pour lesquels l'encloisonnement des escaliers est demandé, en général si la hauteur du dernier niveau de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol accessible aux engins de secours.

Article PE 6

Isolement - Parc de stationnement

§ 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte.

Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.

- ☞ § 1 - *C'est la disposition réglementaire la plus contraignante qui doit être retenue. C'est ainsi que si le bâtiment voisin est un ERP du 1^{er} groupe, l'isolement devra être coupe-feu de degré 2 heures pour les parois latérales ou le plancher si le niveau bas de l'ERP est à plus de 8 mètres du sol. Cet isolement peut être porté à 3 heures pour certaines installations particulièrement dangereuses mais ces cas sont très limités.*

§ 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du § 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre.

Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 (§ 2).

- ☞ § 2 - *De même que l'on admet pour équivalence au coupe-feu de degré 2 heures une distance de 8 mètres, il est admis de considérer qu'un éloignement de 5 mètres peut-être assimilé à un coupe-feu de degré 1 heure. En application de l'article CO 8 (§ 2) cette distance est ramenée à 4 mètres à condition que :*
 - *le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public soit à moins de 8 mètres du sol ;*
et
 - *il ne comporte pas de locaux réservés au sommeil au-dessus du 1^{er} étage (R + 1 seulement).*

§ 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flamme de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.

- ☞ § 3 - *Cette mesure vise à éviter une transmission du feu à travers la toiture vers une ouverture du bâtiment tiers situé en surplomb. Il s'agit d'une atténuation aux dispositions de l'article CO 7 § 2, qui impose un pare-flammes de degré 1/2 heure sur 4 mètres de distance (ou des baies fermées par des éléments pare-flammes de degré 2 heures). Le degré pare-flammes doit être mesuré côté intérieur de l'établissement.*

§ 4. (Arrêté du 9 mai 2006) « Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4. »

- ☞ § 4 - *Le paragraphe 4 de l'article PS 8 qui concerne l'intercommunication d'un parc de stationnement avec un local ou un établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers dispose :*
 - *les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un SAS d'une surface minimale de 3 mètres carrés avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le SAS dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du SAS, pare-flammes de degré 1/2 heure, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur. Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente.*
Un SAS ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.

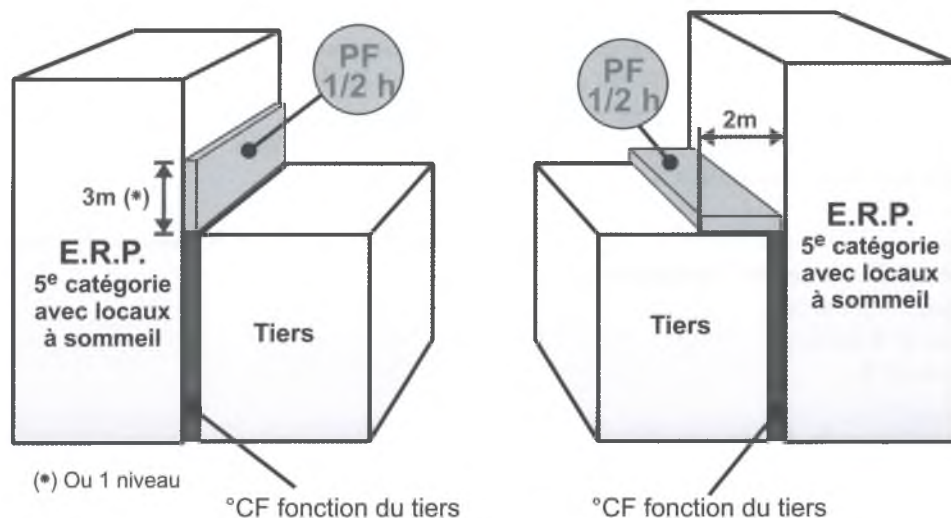
Lorsqu'un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au registre de sécurité de l'établissement.

Si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s'appliquent.

§ 5. (Arrêté du 27 mars 2000) « Si la façade non aveugle d'un ERP comportant des locaux à sommeil domine la couverture d'un bâtiment tiers, l'une des dispositions suivantes doit être réalisée :

- La façade est pare-flammes de degré une demi-heure sur 1 niveau ou sur 3 mètres de hauteur à partir de l'héberge ;
- La couverture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure sur 2 mètres, mesurés horizontalement à partir de la façade. »

§ 5 - Ces dispositions viennent en complément de celles exposées au § 3 mais dans le sens tiers vers l'ERP pour ce qui concerne les locaux à sommeil.



Article PE 7

Accès des secours

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 (§§ 1 et 2) et CO 3 (§§ 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public.

☞ *L'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation stipule que :*

« Les bâtiments et les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie ».

Ces dispositions supposent que tout bâtiment doit être implanté de telle sorte que les secours puissent aborder sur au moins une façade du bâtiment pour effectuer les sauvetages et l'attaque du sinistre dans de bonnes conditions.

Si le dernier plancher est situé à moins de 8 mètres du sol, le passage du dévidoir et de l'échelle à coulisse est suffisant. Un chemin stabilisé d'une largeur minimale de 1,80 mètre sans marche et limité à une pente de 10 % au plus est donc nécessaire pour le passage de ces agrès.

Lorsque le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du niveau accessible aux secours, il y a lieu de disposer d'une voie permettant l'approche et la mise en station des échelles aériennes. Ceci suppose d'avoir depuis la voie publique une voie permettant l'arrivée des secours (voie engins) et une voie échelle.

Ces voies doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- Voie-engins (ou section d'accès) :

Largeur : 3 mètres (pour une voie de 8 mètres et une chaussée de 6 mètres) ;

Force portante : 160 kilo-Newton avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu ;

Résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m² ;

Rayon de courbure minimum R : 11 mètres ;

Surlargeur : $S = 15/R$ dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres ;

Hauteur de passage sous voûte $\geq 3,50$ mètres ;

Pente < 15 %

en impasse cette voie doit présenter une chaussée de 7 mètres de large (largeur de l'impasse : 10 mètres).

- Voie-échelle (ou section d'utilisation) :

Longueur ≥ 10 mètres ;

Largeur ≥ 4 mètres ;

Pente ≤ 10 % ;

Caractéristiques des façades accessibles :

- 1 sortie au moins au rez-de-chaussée

- des baies accessibles de 1,30 m de hauteur x 0,90 m de largeur.

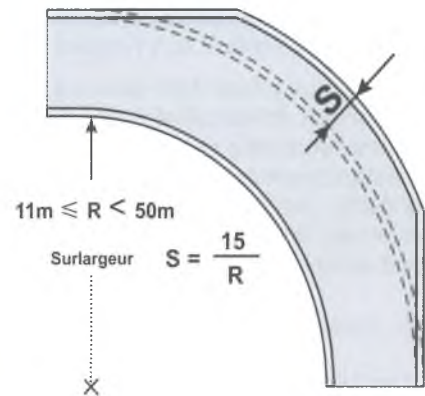
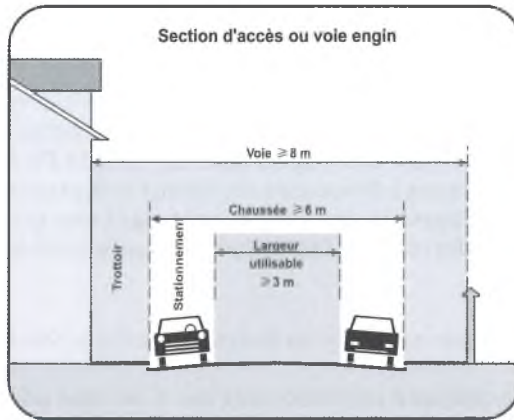
Sur la façade aveugle rendue accessible doit se trouver une sortie au moins et des baies accessibles à chaque niveau. Ces baies doivent être disposées en quinconce de telle façon que les flammes sortant de l'une d'elles ne puissent gêner l'approche de celles situées directement au-dessus. Leurs dimensions sont les suivantes :

- hauteur $\geq 1,80$ m ;

- largeur $\geq 0,90$ m ;

- distance entre 2 baies au même niveau : 10 à 20 mètres.

Les baies doivent être signalées de l'extérieur, pouvoir s'ouvrir facilement et surtout avoir leurs abords toujours maintenus dégagés, et naturellement desservir des locaux où se trouve le public ou des dégagements communs.



Article PE 8

Enfouissement

Les dispositions des articles CO 39 (§ 1) et CO 40 sont applicables.

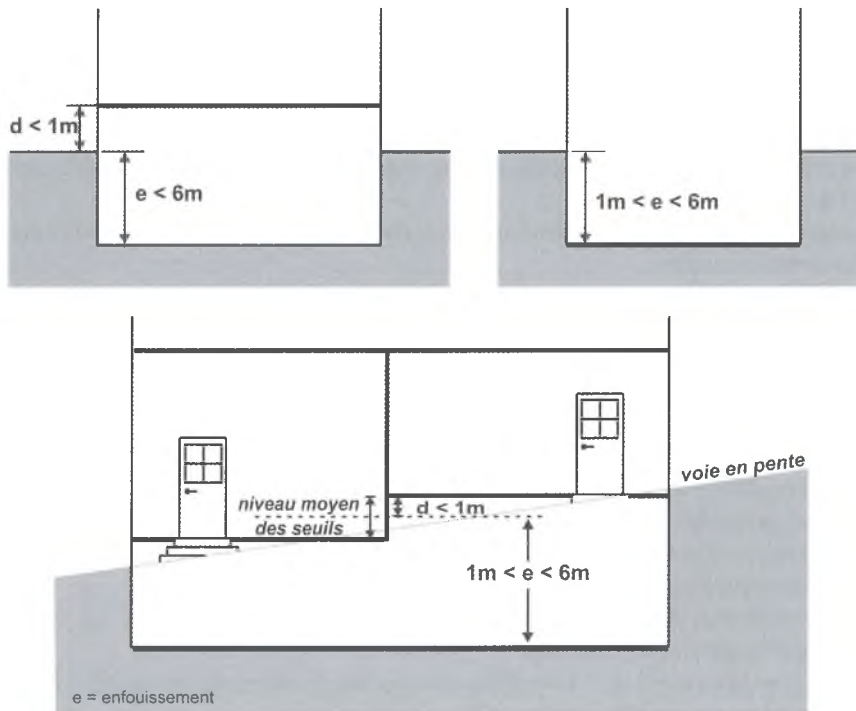
☐ Ces articles définissent l'enfouissement et les limites de celui-ci.

On considère que des locaux sont en sous-sol si :

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur du local ou du niveau ;

ou

- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils sur l'extérieur du local ou du niveau.



Article PE 9

Locaux présentant des risques particuliers (Arrêté du 10 octobre 2005)

§ 1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article PE 6, § 1.

Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves.

§ 1 - L'isolement est coupe-feu de degré 1 heure au moins avec porte coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

§ 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers.

Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et être réalisés conformément aux dispositions de l'article GZ 7, § 2.

Article PE 10

A - Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis [Arrêté du 23 janvier 2004] « aux dispositions des articles M 39 et M 50-1. »

§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8.

§ 2 - Il est rappelé que l'on entend par récipients mobiles des récipients dont l'emballage est effectué dans des dépôts spécialisés hors de l'emplacement de stockage. On remplace les vides par des récipients pleins. Ils comprennent :

- les bouteilles qui peuvent être déplacées manuellement ;
- les conteneurs mobiles déplaçables avec des engins de manutention.

L'article GZ 8 traite des stockages des bouteilles de butane. Celles-ci doivent être stockées comme les bouteilles de propane :

- soit à l'extérieur des bâtiments en plein air, dans un abri ou dans un local. On ne peut les stocker en toitures des bâtiments recevant du public ;
- soit en niche ou dans un local à condition qu'ils ouvrent directement sur l'extérieur et avec un isolement coupe-feu de degré 1 heure ;
- soit dans un local contigu au bâtiment ERP isolé coupe-feu de degré 1 heure. La toiture doit être réalisée en matériaux incombustibles.

L'emplacement ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules et ne comporter aucun feu nu.

Des distances sont à respecter par rapport :

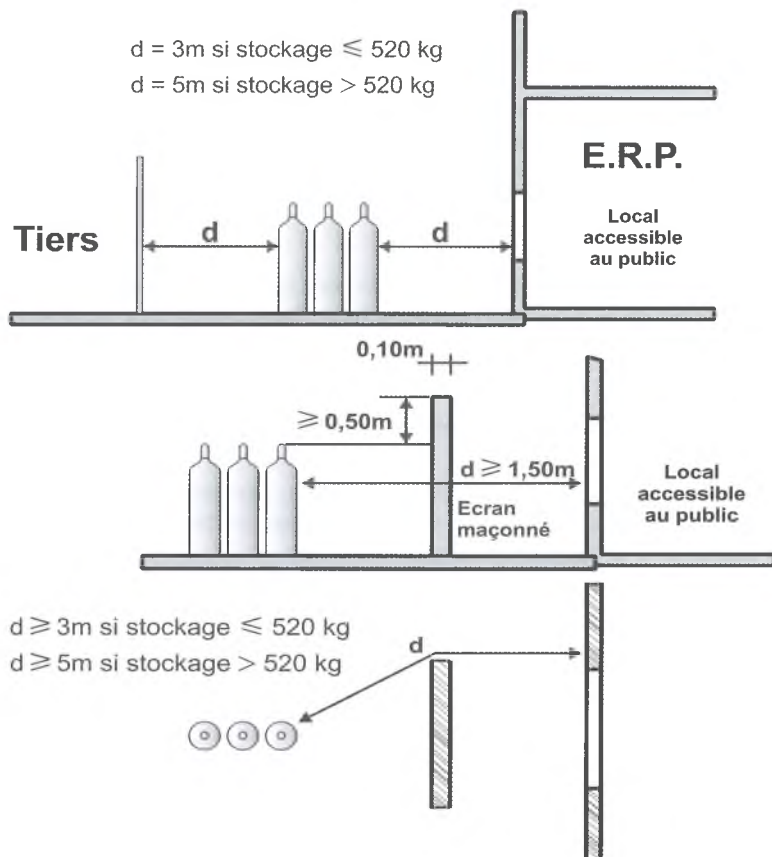
- aux baies des locaux où le public a accès ou contenant des feux nus ;
- aux appareils électriques susceptibles de produire des étincelles électriques ;
- aux propriétés appartenant à des tiers ou à une voie publique ;
- aux points bas ou aux bouches d'égouts non munis de siphon ;
- à tout dépôt de matière combustible ou feu nu.

Un mur de protection en maçonnerie de 0,10 m d'épaisseur permet de réduire les distances à 1,50 mètre à condition qu'il dépasse la partie supérieure des bouteilles de 0,50 mètre.

De même, par rapport aux tiers ou à la voie publique, un isolement par un mur de même composition d'une hauteur de 2 mètres au moins est jugé satisfaisant.

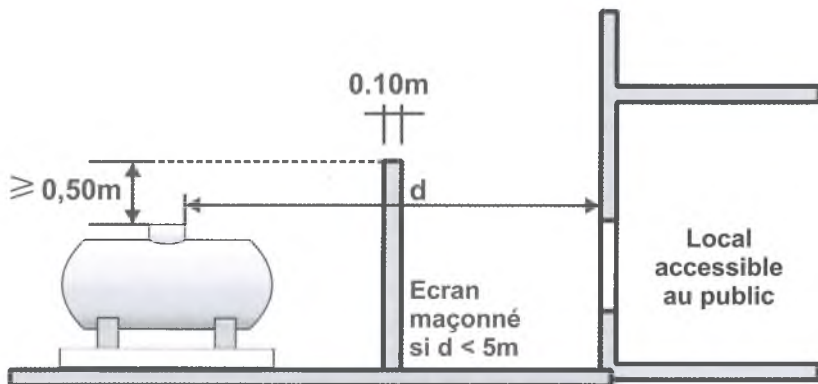
Dans tous les cas, la distance de 3 mètres ou de 5 mètres doit toujours être respectée en contournant le mur.

Ces dispositions sont résumées dans les schémas ci-après :



§ 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions [Arrêté du 23 janvier 2004] « des articles GZ 4 à GZ 6. »

§ 3 - Les réservoirs fixes sont munis d'organes de sécurité et leur remplissage s'effectue sur les lieux mêmes de leur implantation à partir d'engins ravitailleurs.



§ 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté (Arrêté du 23 janvier 2004) « du 21 mars 1968 modifié » fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public.

B - Installations de gaz combustibles (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. Les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, sous réserve du respect des conditions définies dans la suite du présent règlement.

§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4^e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5^e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au chapitre VI du titre I^{er} du livre II.

Article PE 11

Dégagements

§ 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.

Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 (§ 3 a) dans le cas général.

Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- pour tous les escaliers si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les locaux accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.

De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.

§ 1 - Les dégagements doivent assurer la fluidité de l'écoulement des occupants et aucun obstacle ne doit contrarier celui-ci. En particulier, aucun rétrécissement ou coude brusque ne doit entraver ce mouvement.

Les escaliers doivent desservir tous les niveaux jusqu'à la sortie sans report par des circulations horizontales vers des cages d'escaliers différentes. Au rez-de-chaussée les volées venant des étages doivent être différenciées de celles desservant les sous-sols.

En-dessous d'une hauteur de 8 mètres par rapport au sol du plancher le plus haut, il n'est pas jugé nécessaire d'enclôsser les escaliers. Il en est de même pour les escaliers monumentaux.

L'article CO 52 (§ 3) autorise la non protection des escaliers s'il n'existe qu'un étage au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée ce qui, dans la majorité des cas suppose un niveau haut inférieur à 8 mètres par rapport au sol. Un seul escalier supplémentaire peut ne pas être protégé s'il ne dessert au plus que deux étages et le rez-de-chaussée. L'enclôssement des escaliers doit être réalisé en matériaux incombustibles présentant une résistance au feu CF de degré 1 heure avec portes PF de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

Le non enclouissement des escaliers des immeubles de bureaux suppose que les locaux à risques particuliers soient isolés des circulations, soit en débouchant dans un local (parois CF de degré 1 h avec porte CF de degré 1/2 h avec ferme-porte), soit en étant séparés par des parois CF de degré 1 heure avec SAS muni de 2 portes PF de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

Dans le cas d'un escalier monumental situé dans un hall, les parois des locaux donnant sur ce hall doivent présenter un isolement CF de degré 1 heure si le plancher bas du niveau le plus élevé est à plus de 8 mètres et PF de degré 1/4 heure dans le cas contraire (article CO 24).

§ 2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.

Les blocs-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44.

Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48.

Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

☞ § 2 - Les portes doivent pouvoir s'ouvrir facilement par une simple poussée, si elles sont équipées de fermeture anti-panique, ou par une manœuvre simple du type crémone. Si le verrouillage est envisagé pour des raisons de sécurité (intrusions « indésirables ») l'ouverture doit être possible de l'intérieur. Un système simple consiste à ne disposer la crémone que du côté intérieur (la porte étant sans dispositif à l'extérieur), soit de mettre en place une « barre anti-panique » (normalisée NF P 26-315).

Les largeurs réglementaires de portes sont basées sur la largeur de l'unité de passage égale à 0,60 mètre sauf pour les largeurs de 1 unité de passage où la dimension est portée à 0,90 mètre et pour celles de 2 unités de passage qui doivent présenter une largeur de 1,40 mètre.

Le nombre et la largeur des dégagements sont déterminés en fonction de l'effectif des personnes appelées à les emprunter (public et personnel).

La hauteur minimum des vantaux est fixée à 2,04 mètres par la norme NF P 01-005.

Toutefois une tolérance négative de 5 % est admise.

Pour le calcul on prend en compte l'effectif de chacun des locaux que l'on totalise au fur et à mesure que l'on se rapproche des sorties sur l'extérieur. En général, les largeurs (et le nombre des issues) va en augmentant depuis le point le plus éloigné.

Dans certaines circulations horizontales des portes à va-et-vient peuvent être installées (cas des locaux de soins par exemple). Dans ce cas, pour éviter tout accident, en partie haute on doit trouver une partie vitrée qui ne doit pas réduire la résistance au feu ; le vitrage transparent ne doit pas être de couleur rouge ou orange qui pourrait faire croire à un feu aux occupants.

Enfin, les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux doivent être munis de dispositif permettant d'assurer la fermeture complète des portes (sélecteur).

Les portes à tambour non automatiques ne peuvent être disposées qu'en façade et à condition d'être doublées par une porte d'une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription « sortie de secours ».

Les portes coulissantes motorisées dont l'emploi n'est toléré qu'en façade également doivent s'ouvrir sur toute leur largeur en cas de défaillance de l'alimentation électrique ou tout simplement de panne du dispositif de commande.

Deux solutions sont tolérées :

- soit l'effacement latéral libérant la sortie et obtenu par énergie mécanique intrinsèque ;
- soit la possibilité de débâtement vers l'extérieur sous simple poussée (à 90° au moins).

Les portes coulissantes non motorisées sont interdites.

§ 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à

10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :

a) moins de vingt personnes :

- un dégagement de 0,90 mètre ;

b) de vingt à cinquante personnes :

- soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ;
- soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41.

Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol.

c) de cinquante et une à cent personnes :

- soit deux dégagements de 0,90 mètre ;
- soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41.

d) de 101 à 200 personnes :

- un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre ;

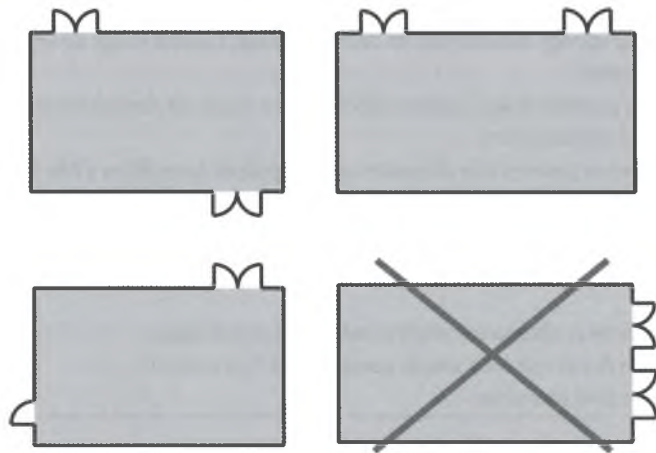
e) de 201 à 300 personnes :

- deux dégagements de 1,40 mètre.

Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.

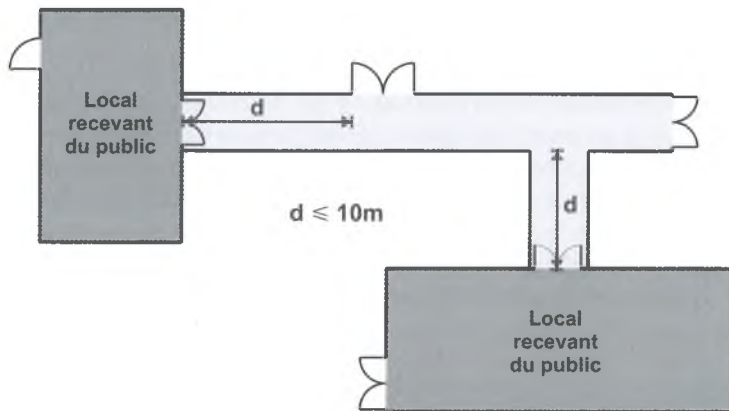
§ 3 - La répartition judicieuse des sorties consiste à disposer celles-ci de telle sorte que le public puisse gagner rapidement l'une d'elles si l'autre est inutilisable (ou difficilement utilisable). La meilleure solution serait de les positionner diamétralement.

Quelques dispositions sont données ci-après :



A prohiber

La distance de 10 mètres maximum pour le cul-de-sac est une disposition identique à celle des établissements des 4 premières catégories. Si il y a plus de 10 mètres on doit trouver un dégagement annulant ce cul-de-sac.



Il est certain que dans les immeubles existants cette disposition peut parfois être difficilement réalisée ; aussi, la commission de sécurité peut accorder une dérogation en compensant par des aménagements spéciaux (nombre de sorties, largeurs, emploi de matériaux présentant une meilleure réaction au feu, détection automatique, etc.).

Le nombre et la largeur des sorties est donnée dans le tableau ci-après. On notera que pour les établissements de 5^e catégorie la possibilité est offerte de n'avoir qu'un dégagement de 1,40 mètre si la distance pour l'atteindre ne dépasse pas 25 mètres. Pour les autres dispositions le calcul reste identique.

Effectif (e)	Nombre de dégagements	Largeur
$e < 20$ pers.	1	0,90 m
$20 < e \leq 50$ pers.	1	1,40 m (si distance < 25 m)
	2	0,90 m + 0,60 m ou 0,90 m + dégagement accessoire
$51 < e \leq 100$ pers.	2	0,90 m + 0,90 m ou 1,40 m + 0,60 m ou 1,40 m + dégagement accessoire
$101 < e \leq 200$ pers.	2	1,40 m + 0,90 m
$201 < e \leq 300$ pers.	2	1,40 m + 1,40 m

La tolérance pour les immeubles anciens consistant à accepter des largeurs de 0,80 m tient au fait que les réglementations antérieures à celles du 25 juin 1980 donnaient cette largeur pour 1 unité de passage.

Les dégagements accessoires permettent la répartition judicieuse des sorties ou d'éviter les culs-de-sac. Ce peut être des sorties de 0,60 mètre, des passerelles, balcons, terrasses, échelles, manches d'évacuation, rampes, etc. permettant de gagner l'extérieur dans de bonnes conditions.

§ 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 (§ 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.

§ 4 - Il est certain que le passage par le tiers doit être assuré en toute circonstance. Celui-ci s'engage donc à le maintenir toujours libre pour assurer une évacuation normale en toute sécurité du public.

§ 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque et de bureaux.

Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 (§ 1d) sont applicables.

- ☐ § 5 - La règle courante est de prendre l'effectif du seul public pour ce qui concerne le classement de l'établissement en catégories. Par contre, pour ce qui concerne les règles de sécurité, entre autres les dégagements, le total du public et du personnel est pris en compte, à moins (comme c'est le cas pour les établissements de type W) que le personnel possède ses propres dégagements et se trouve « séparé du public » par un guichet, une banque, etc. Au-dessus de 300 personnes on doit disposer de 2 dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes. La largeur est calculée sur la base d'une unité de passage par 100 personnes. Toutefois, en-dessous de 501 personnes, le nombre des unités de passage est augmenté d'une unité, soit :

Effectif (e)	Nombre de sorties ou escaliers	Largeur
$301 < e \leq 400$ pers.	2	1,40 + 1,80 m (total 5 unités)
$401 < e \leq 500$ pers.	2	1,80 + 1,80 m (total 6 unités)
$e > 500$ pers.	1 par 500 pers.	1 par centaine
$501 < e \leq 600$	3	6 unités
$601 < e \leq 701$	3	7 unités
$1001 < e \leq 1100$	4	11 unités

§ 6. a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être enclouonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.

- ☐ a) Une fois de plus, on retrouve la hauteur de 8 mètres qui marque la limite en deçà de laquelle on peut tolérer des allègements. Au-delà, l'enclouonnement des escaliers est obligatoire ; on considère qu'à cette hauteur (environ 3 niveaux sur rez-de-chaussée) une évacuation commence à poser problème et qu'un isolement des évacuations verticales est nécessaire. Le degré CF 1 heure avec porte pare-flammes de degré 1/2 h est en relation avec la résistance des structures (stabilité PF 1 h, planchers CF 1 h).

b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

- ☐ b) Il s'agit de la création d'un établissement dans un immeuble existant dans lequel il peut être difficile de créer sur toute la hauteur un enclouonnement coupe-feu de degré 1 heure. C'est pourquoi la commission peut tolérer des dérogations, à charge de trouver des compensations (alarme, emploi plus restrictif de certains matériaux, détection, etc.).

c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

- ☑ c) Cette disposition est un allègement au degré de résistance au feu des parois de la cage d'escalier (CF 1 h) et permet l'éclairage notamment des circulations.

d) Les portes des escaliers enclouonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.

- ☑ d) En principe, les portes d'un escalier enclouonné doivent être maintenues en position de fermeture. Toutefois, il est possible que, pour des raisons d'exploitation, cette disposition entraîne une gêne trop contraignante, ce qui dans la majorité des cas se traduit par un blocage de celle-ci. La solution préconisée est de maintenir ouvertes les portes et de disposer de part et d'autre des détecteurs-déclencheurs qui, en cas de feu, assureront la fermeture. Si l'établissement est couvert par une détection automatique d'incendie, il va de soi que la fermeture pourra être commandée directement par ce dispositif.

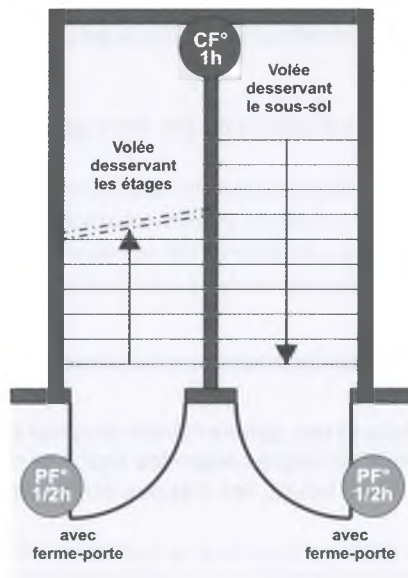
e) (Arrêté du 22 mars 2004) « La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14. »

- ☑ e) Il s'agit d'un dispositif de désenfumage de la cage d'escalier qui peut être réalisé par un châssis, une fenêtre, ou tout autre dispositif sous les seules conditions de présenter une surface au moins égale à 1 mètre carré et dont l'ouverture doit pouvoir être commandée par un dispositif disposé à proximité de l'accès (en principe le rez-de-chaussée, dans le hall). Un tirer-lâcher peut être envisagé.

f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur de ceux desservant les sous-sols.

- ☑ f) La différenciation des volées d'escalier au niveau du rez-de-chaussée (ou niveau d'évacuation) a pour but d'empêcher les personnes qui évacuent les étages de poursuivre leur descente vers les sous-sols ou celles du sous-sol de continuer leur ascension, ce qui ne pourrait qu'aggraver les mouvements « paniquaires » dus à un sentiment d'égarement et aussi des rencontres de flots d'évacuation contradictoires. De plus cette disposition a pour but d'empêcher la propagation du feu ou des fumées d'un volume « enterré » vers l'autre volume en superstructure.

Différenciation des volées au niveau d'accès
(si $h > 8$ m)

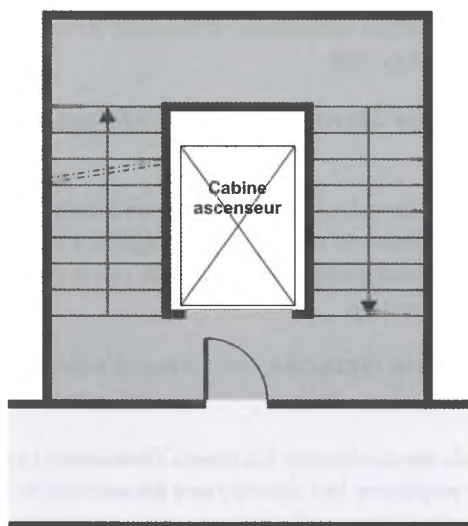


g) L'enclouonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs (Arrêté du 20 novembre 2000) « dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25. »

g) Cette disposition permet entre autres l'installation d'un ascenseur dans le jour de la cage d'escalier. Elle n'est, en fait, qu'une application des dispositions de l'article CO 53 du Règlement de sécurité.

Afin de maintenir le principe de la différenciation des volées au rez-de-chaussée :

- soit l'ascenseur ne dessert que les niveaux supérieurs au rez-de-chaussée à partir de ce dernier ;
- soit l'ascenseur est protégé par la présence de deux portes au sous-sol, l'une de degré PF 1/2 h donnant accès à la cage commune, l'autre de degré CF 1/4 h ou PF 1/2 h pour la cage d'ascenseur. Cette dernière disposition est à déconseiller car le risque de propagation des fumées et des gaz chauds reste possible.



h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier.

h) Il va de soi que si on isole la cage d'escalier par des éléments résistant au feu (et aux fumées), il est tout à fait logique de ne pas y faire déboucher des locaux qui pourraient en condamner l'utilisation normale en cas de sinistre.

i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.

i) Il est rappelé que les canalisations en plomb sont interdites. Si la canalisation de gaz se trouve dans une gaine ventilée en parties haute et basse et présentant le même degré de résistance au feu que la cage d'escalier (CF de degré 1 h), on peut considérer qu'elle se trouve en dehors du volume de la cage. Si des trappes sont disposées, elles doivent présenter un degré pare-flammes de 1/2 h.

Article PE 12

Conduits et gaines

Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.

Selon la hauteur du bâtiment (inférieure ou supérieure à 8 mètres), les gaines doivent présenter un degré coupe-feu de 1/4 d'heure ou 1/2 heure.

Section 2

Aménagements intérieurs

Article PE 13 (Arrêté du 7 juin 2010)

§ 1. En matière de comportement au feu des matériaux, les dispositions du chapitre III, du livre II, titre I^{er} sont applicables.

☞ Ce chapitre comporte tous les articles AM qui peuvent être résumés de la façon suivante :

- matériaux M4 en revêtements de sol fixe : 4 ou D_{FL}-S₂
- matériaux M2 en revêtements latéraux : 2 ou C-S₃, d0
- matériaux M1 en revêtements de plafonds : 1 ou B-S₂, d0

pour les locaux et dégagements.

La règle du 4/2/1 est ramenée à 3/1/1 pour les escaliers encloués et les rampants :

- matériaux M3 en revêtements de sol fixe : 3 ou C_{FL}-S₁
- matériaux M1 en revêtements latéraux : 1 ou B-S₂, d0
- matériaux M1 en revêtements de plafonds : 1 ou B-S₁, d0

Éléments de décoration dans les locaux et dégagements : M2 ou C-S₃, d0

Éléments flottants de plus de 0,5 m² dans locaux S > 50 m² et dans les dégagements : M1

Pas de tenture ou rideaux dans les dégagements.

Tentures, rideaux, voilages, etc : M1 dans les escaliers

M2 dans les autres locaux S > 50 m² ou dans les dégagements.

Cloisons coulissantes ou repliables : M3

Gros mobilier : M3 (bois autorisé) (fixé au sol ou difficilement remuable).

Rangées de sièges : 16 entre 2 circulations, 8 entre paroi et circulation ;

- structure : M3 (bois autorisé)
- rembourrage : M2
- enveloppe close : M1.

§ 2. Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4^e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5^e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.

Section 3

Désenfumage

Article PE 14

Désenfumage

§ 1. (Arrêté du 22 mars 2004) « Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 m² et celles de plus de 100 m² situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits.

La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200^e de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local. »

☞ § 1 - Les locaux sont divisés en 2 catégories, ceux en élévation et ceux enterrés. Les surfaces pour lesquelles le désenfumage doit être prévu sont respectivement de plus de 300 et de plus de 100 m². Les surfaces d'évacuation et d'amenée d'air frais doivent être du 1/200^e de la superficie des locaux afin de réaliser un balayage efficace des fumées et gaz chauds.

§ 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.

§ 2 - Il va de soi que si une évacuation est prévue par un vasistas, il faut une commande ramenée à « hauteur d'homme » près d'une issue si possible.

§ 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246.

§ 3 - L'instruction technique n° 246 est rendue applicable à tous les établissements y compris ceux de 5^e catégorie.

Le désenfumage mécanique comprend :

- soit des amenées d'air frais naturelles qui peuvent être des ouvrants en façade, les portes des locaux donnant sur l'extérieur, par des bouches, ou par les escaliers non encloisonnés ($h \leq 8$ m) ;
- soit des amenées d'air mécaniques et une extraction mécanique des fumées.

La vitesse de soufflage doit être inférieure à 5 m/s avec un débit de l'ordre de 0,6 fois le débit extrait.

La ventilation d'extraction est assurée par ventilateurs d'extraction fonctionnant pendant 1 heure à 400° C.

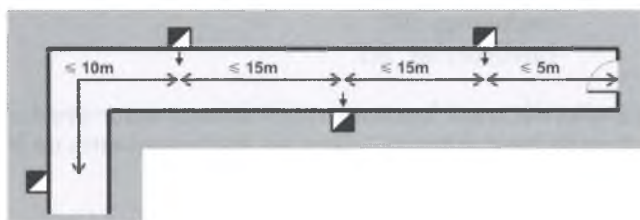
La commande d'ouverture des 2 volets et la mise en marche du ventilateur peuvent être obtenues par une commande manuelle ou automatique (quoi qu'il en soit il doit toujours exister une commande manuelle).

Dans ce dernier cas, la commande automatique doit être déclenchée par des détecteurs sensibles aux fumées ou aux gaz de combustion du niveau concerné.

La source d'alimentation des ventilateurs doit être de sécurité (batterie, groupe électrogène, dérivation directe issue du tableau principal) ou protégée de façon à ne pas être affectée par un incident sur les autres circuits.

Les escaliers peuvent être désenfumés par balayage naturel ou par mise en surpression.

Pour les circulations une distance de 15 m au plus doit être respectée entre bouches (5 mètres en cul-de-sac, 10 m en coude).



§ 4. (Arrêté du 22 mars 2004) « Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246. »

§ 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.

§ 5 - Par tirer-lâcher par exemple.

Section 4**Installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration** (Arrêté du 10 octobre 2005)

PE

Article PE 15**Règles d'installation et dispositions générales**

§ 1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations d'appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.

Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4^e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5^e catégorie de même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre I^{er}, chapitre X.

§ 2. Pour l'application du présent règlement sont considérés :

- comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées comestibles, pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ;
 - comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement pour le réchauffage des préparations culinaires tel que four de réchauffage.
- Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température :
- les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que bacs à eau chaude, lampes à infrarouge ;
 - les fours micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kW installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public.

§ 3. Pour l'application du présent règlement :

Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé « grande cuisine ».

Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 16.

Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés « grande cuisine » :

- un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui ci est appelé « office de remise en température » et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 17 ;
- une salle accessible au public dans laquelle se trouve un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé « îlot de cuisson » et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 18 ;
- les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V du chapitre X du titre I du livre II. (article GC 18)
- les cuisines en libre service avec réfectoire intégré ou non qui doivent répondre aux dispositions du présent article et à celles applicables aux seules cuisines isolées de l'article PE 16.

Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de l'article PE 19.

§ 4. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.

§ 5. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

§ 6. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation par énergie de l'ensemble des appareils.

■ § 6 - Il s'agit dans la majorité des cas d'une vanne d'arrêt ou d'un coupe-circuit (cas d'appareils électriques).

§ 7. L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55° C) est interdit.

Article PE 16

Grandes cuisines

§ 1. Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

- les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ou EI ou REI 60. Toutefois, lorsque la grande cuisine est ouverte sur un ou des locaux accessibles au public elle doit en être séparée, par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 heure ou DH 30 et en matériau classé en catégorie M1 ou classé A2-s1, d1.
Cet écran, jointif avec la sous face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine.
- la porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30 et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.

§ 2. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.

L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.

Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :

- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0 ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, être stables au feu de degré 1/4 d'heure ou E 15.
- les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés.

À l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :

- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.

De plus en ce qui concerne les grandes cuisines ouvertes :

- le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique ;
- les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 °C ;
- les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
- (Arrêté du 21 mai 2008) « Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans la cuisine (ou l'îlot de cuisson défini à l'article PE 18). Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de la cuisine (ou de l'îlot de cuisson) permet de répondre à cette exigence. »

Article PE 17

Office de remise en température

§ 1. Le local « office de remise en température » ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...).

Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.

§ 2. L'office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 avec des portes coupe feu de degré 1/2 heure ou EI 30C équipées de ferme-porte.

Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.

Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent être de degré pare-flammes une demi-heure.

§ 3. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.

Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.

À l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes :

- parois d'isolement entre niveaux ;
- parois d'isolement des établissements tiers.

Article PE 18

Îlots de cuisson installés dans les salles

§ 1. Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte à l'intérieur de laquelle le public ne pénètre pas. Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.

Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.

Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.

§ 2. La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres, ne doit pas dépasser 70 kW.

§ 3. Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses. L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :

- les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0 ;
- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, être stables au feu de degré 1/4 d'heure ou E 15 ;
- à l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes :
 - parois d'isolement entre niveaux ;
 - parois d'isolement des établissements tiers.
- les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ;
- les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 °C ;

- les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ;
- [Arrêté du 21 mai 2008] « Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans l'îlot de cuisson. Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de l'îlot de cuisson permet de répondre à cette exigence. »
- la commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service.

Article PE 19

Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public

§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.

§ 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :

- les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kW ;
- les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme ;
- les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre ;
- Les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 dm³.

§ 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.

§ 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation :

- d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ;
- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme alimentant les petits appareils portables.

Section 5

Chauffage, ventilation

Article PE 20

Généralités (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement.

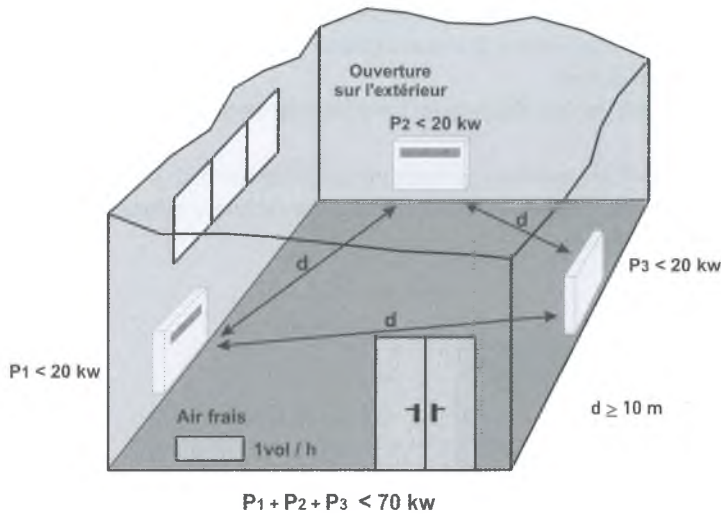
§ 1 - Cette disposition renvoie aux articles CH 1 à CH 58. Ils comportent :

- les radiateurs électriques qui peuvent être installés dans tous les locaux quelle que soit la puissance s'ils sont fixes ;
- les appareils à combustion sous réserve que chaque appareil ou groupe d'appareils (distance < 10 mètres) ait une puissance inférieure à 20 kW. Cette puissance, pour un local, est portée à 70 kW.

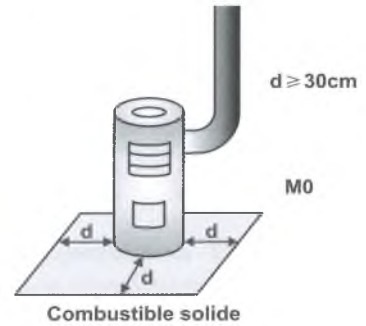
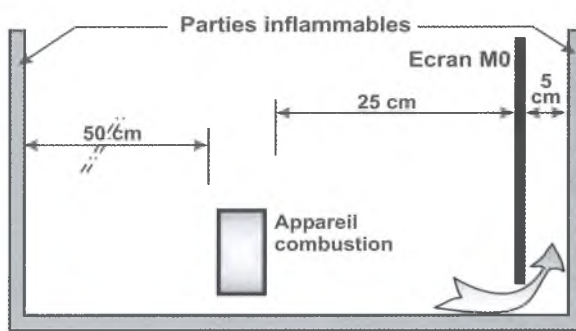
Sauf pour les appareils à circuit étanche. Il doit exister une amenée d'air frais.

Les appareils à combustion doivent être installés avec des conditions d'isolement vis-à-vis des matières inflammables soit par un éloignement, soit par un écran isolant.

L'isolement par rapport au sol est imposé pour les appareils à combustible solide (M0 sur 0,30 m).

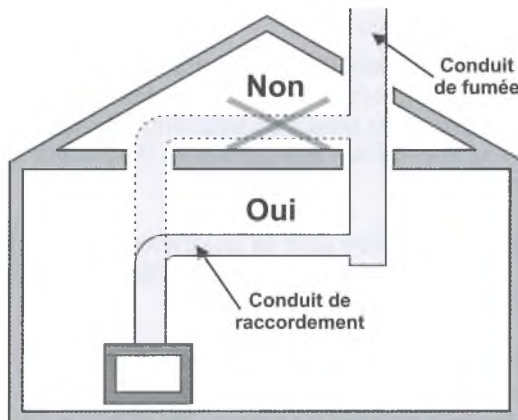


Articles CH 46 et 47 - Appareils à combustion et Limites d'emploi des appareils à combustion



Article CH 48. - Isolement

L'évacuation des gaz brûlés doit se faire par un conduit de raccordement vers un conduit de fumée de façon apparente. L'éloignement des matières inflammables est de 0,50 mètre ou 0,25 (si écran) comme pour l'article CH 48. (Pas de traversée de conduits dans un autre local ou les combles).



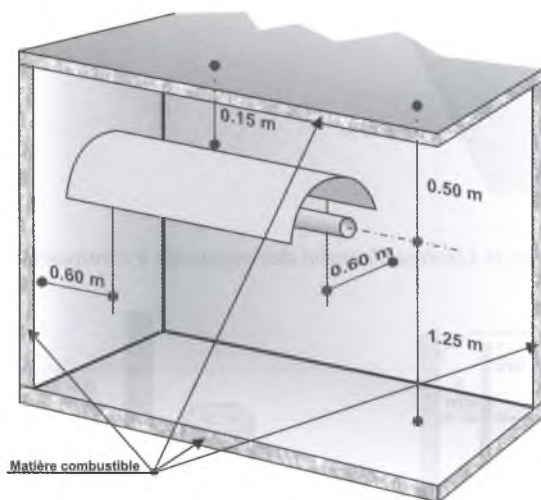
Article CH 50 - Conduits de raccordement

Une dérogation à la puissance totale installée ($\leq 70 \text{ kW}$) est accordée aux panneaux radiants répondant aux dispositions de la norme NF E 31-401 sous réserve de ne pas dépasser 400 watts par mètre carré (tentures et éléments flottants distants de plus de 1 m).

S'ils sont alimentés par un combustible gazeux, des mesures complémentaires sont imposées :

- hauteur sous plafond ≥ 7 mètres ;
- renouvellement horaire : 2 volumes/h (ou ouverture permanente sur l'extérieur $S \geq 1/4$ surface au sol).

Pour les tubes radiants ($P \leq 400 \text{ watts/m}^2$), des conditions d'éloignement des matières combustibles sont à réaliser. Elles sont résumées dans le croquis ci-dessous.



Article CH 53 - Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz

Si les appareils sont alimentés au gaz, on doit trouver à l'entrée du local une vanne manuelle de coupure indépendamment d'un robinet de coupure de l'alimentation sur l'appareil.

§ 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4^e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5^e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre 1^{er}, chapitre V.

Article PE 21

Installations d'appareils à combustion (Arrêté du 7 juin 2010)

§ 1. Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5^e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section.

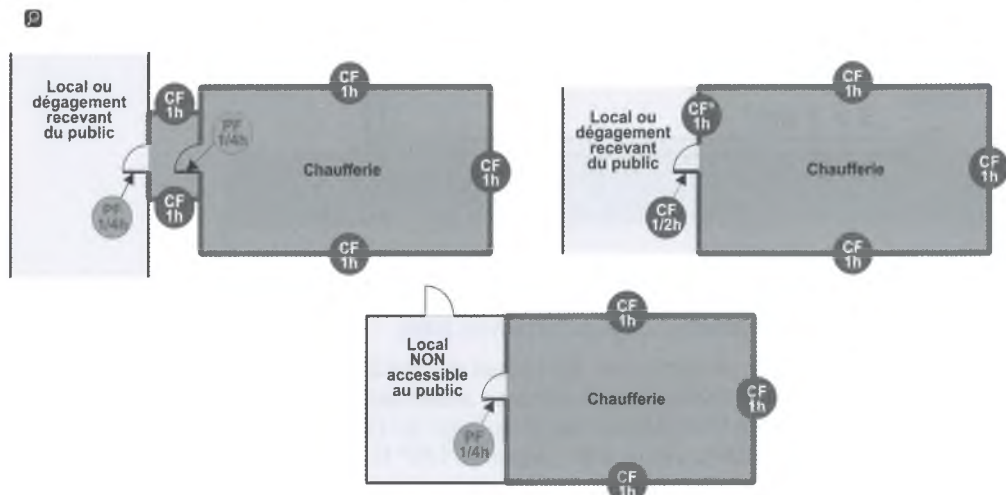
§ 2. Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :

- ne pas être accessible au public ;
- ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
- avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte.

Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.



§ 3. Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55.

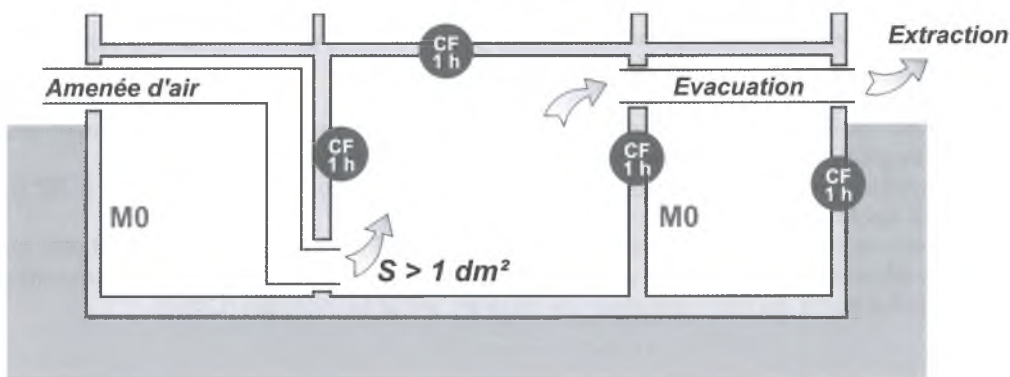
Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4^e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5^e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20.

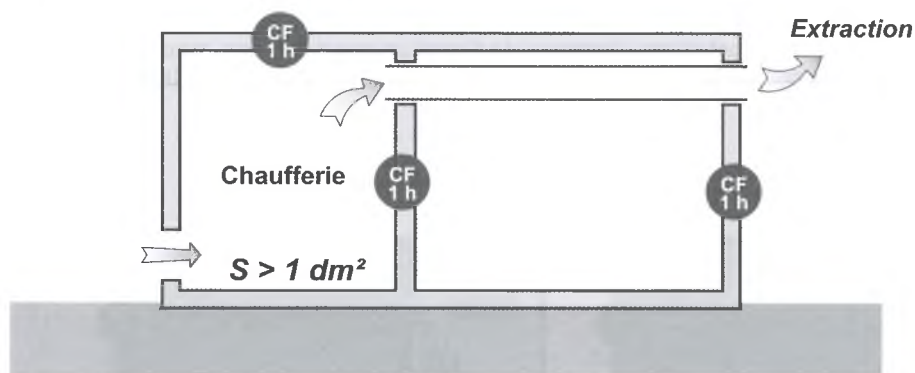
Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.

§ 4. Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.

L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.

Les dispositions à prendre sont résumées dans le croquis ci-après.





Article PE 22

Traitement d'air et ventilation (Arrêté du 23 janvier 2004)

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120° C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110° C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).

§ 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits.

La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.

En dérogation, les conduits souples en matériaux classés M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.

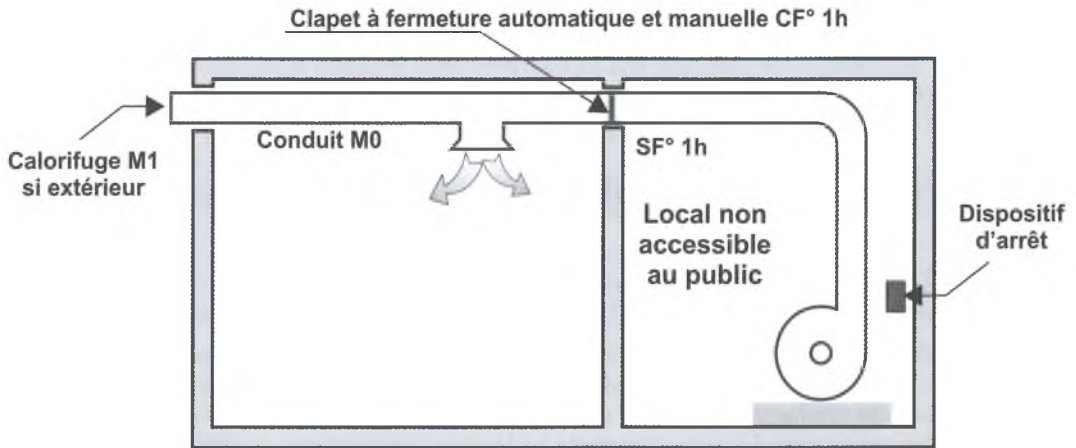
§ 3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.

§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.

§ 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux.

Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70° C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).



Article PE 23 (Arrêté du 23 janvier 2004)

Installations de ventilation mécanique contrôlée

§ 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance.

Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.

Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.

Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à cent mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.

§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.

§ 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :

- le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ;
- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte.

§ 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous :

Établissement dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est :	Exigences relatives aux matériels			
	Conduit collectif vertical	Gaine verticale	Piquage horizontal	Dispositif au droit de la gaine
≤ 8 m	M0	Néant	M0	Non exigible
> 8 m	M0	CF 1/2 h	M0	PF 1/4 h (*)

(*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43.

§ 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés.

Section 6 Installations électriques

Article PE 24

Installations électriques, éclairage [Titre modifié par arrêté du 21 mai 2008]

§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.

Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.

L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

 *§ 1 - Les câbles ou conducteurs de la catégorie C2, lorsqu'ils sont enflammés ne propagent pas la flamme et s'éteignent d'eux-mêmes à peu de distance du foyer d'origine. Ils sont aussi appelés "câbles retardant la propagation de la flamme".*

§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.

S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un État membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

§ 3. [Arrêté du 21 mai 2008] « Les installations électriques :

- des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article PE 9, à l'exclusion des locaux renfermant des matériels électriques dont l'accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels ;
 - des grandes cuisines telles que définies à l'article PE 15, § 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l'article PE 18,
- doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2). »

Section 7 Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Article PE 25

Règles générales [Arrêté du 6 mars 2006]

§ 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7.

§ 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil.

☞ § 2 - Les ascenseurs « privés » ne sont pas admis.

Il doit être possible d'accéder à la cabine sans toucher à l'appareillage (clé de portes palières, dispositif manuel de retour à niveau, trappes, portes latérales, etc.).

Cette disposition est normalisée par la norme NF P 82-201.

§ 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11 § 6, les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN 81-58 [2004].

Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.

La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :

- soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ;
- soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70° C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle. »

Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40° C en l'absence de cette information du constructeur.

La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur.

L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que :

- l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ;
- la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile.

☞ § 3 - L'encloisonnement des ascenseurs n'est obligatoire que lorsque le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès. Les parois sont alors coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.

Si l'ascenseur (ou les ascenseurs) est dans une gaine commune avec l'escalier (article PE 11 § 6 g) il ne dessert pas les niveaux en sous-sol (article PE 11 § 6 f).

§ 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0.

☞ § 4 - Il s'agit des parois de la gaine et non pas de la cabine pour laquelle il n'y a aucune restriction pour les établissements de 5^e catégorie alors que pour ceux du 1^{er} groupe on n'accepte que des matériaux de catégorie M3 (M4 en plancher).

§ 5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.

Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.

Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA ;
- chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l'article EL 9, troisième tiret, paragraphe a ;
- lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40° C ;
- la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée.

§ 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir.

Section 8 Moyens de secours

Article PE 26

Moyens d'extinction

§ 1. [Arrêté du 26 juin 2008] « Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. »

§ 1 - Dans les petits établissements les moyens de secours mis à la disposition du personnel sont des moyens portatifs tels que des extincteurs à eau pulvérisée, aptes à combattre tout début d'incendie, à condition que l'utilisateur ait reçu un minimum d'information et de formation. Celles-ci sont fortement souhaitables pour tous les établissements et sont rendues obligatoires pour les hôtels (articles PO 7 et PO 12) existants ou à créer.

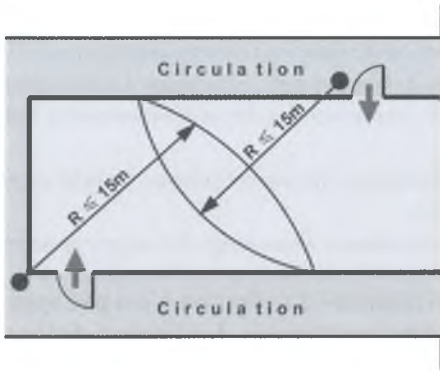
Pour certains locaux ou équipements particuliers, des extincteurs spéciaux peuvent être installés tels que des appareils à CO₂ (dioxyde de carbone) pour les appareils électriques (machineries d'ascenseurs, monte-charges, etc.) à poudre ou à mousse (chaufferie au fuel par exemple).

Ces appareils doivent être disposés soit dans le local même, soit à l'extérieur, mais toujours à proximité de l'accès, de telle sorte que l'utilisateur l'ait à portée de main dès qu'il pénètre dans le local (en principe, la distance normale à parcourir pour trouver un extincteur ne doit pas dépasser 15 mètres).

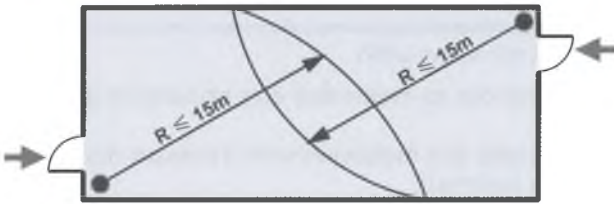
Il vaut mieux deux appareils facilement manœuvrables (surtout s'il existe du personnel féminin), qu'un gros appareil difficile à transporter et à utiliser.

De plus, tout appareil n'a de valeur que s'il est entretenu en bon état de fonctionnement. Aussi est-il conseillé de contracter un accord d'entretien-vérification auprès du fournisseur du matériel lequel pourra également assurer la formation du personnel par des conseils d'utilisations voire des séances pratiques d'extinction de foyers.

Article PE 26 - Emplacement des moyens de secours



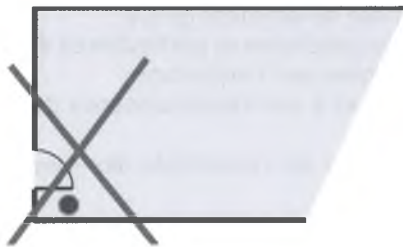
À l'extérieur du local à défendre près des accès (ne pas gêner la circulation).



À l'intérieur du local, près des accès.



À prohiber (intérieur du local et loin des accès).



Derrière une porte (non visible).

§ 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.

§ 2 - Les colonnes sèches (normalement demandées dans toutes les constructions au-delà de 18 mètres), sont destinées à faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers par la mise en place permanente d'un « tuyau » dans toutes les cages d'escaliers protégées.

Elles doivent être conformes à la norme NF S 61-759 et sont composées d'une colonne métallique de 65 m/m de diamètre nominal avec deux prises de 45 m/m disposées à chaque niveau sur le palier d'accès. Lorsque les sapeurs-pompiers arrivent sur les lieux, ils remplissent d'eau en pression la colonne et peuvent ainsi brancher leurs tuyaux d'un diamètre réduit à chaque niveau.

La présence d'une colonne sèche suppose un point d'alimentation des engins-pompes (bouche ou poteau d'incendie à moins de 60 mètres du raccord d'alimentation).

Elles doivent être munies d'un dispositif de vidange en partie basse et d'une purge d'air en partie haute.

§ 3. (Arrêté du 29 janvier 2003) « Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. »

Article PE 27

Alarme, alerte, consignes (Arrêté du 11 décembre 2009)

§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.

Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs).

Les conditions suivantes doivent alors être respectées :

- l'établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
- il dispose d'une alarme générale ;
- la convention comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;
- la ou les activités autorisées ;
- l'effectif maximal autorisé ;
- les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation ;
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
- les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d'urgence.

Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a :

- pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ;
- procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ;
- reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose l'établissement.

§ 1 - Cette disposition impose une présence permanente d'une personne apte à prendre les premières mesures de sécurité et à alerter les secours si besoin.

§ 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :

a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ;

- ☑ § 2 a) *L'alarme générale est un signal sonore qui a pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Dans certains cas il peut être complété par un signal visuel. Elle doit être entendue par tous les occupants et doit fonctionner pendant tout le temps nécessaire à l'évacuation avec un minimum de 5 minutes. Elle est limitée à un bâtiment car il pourrait être préjudiciable à la vie des autres bâtiments non concernés si elle était déclenchée dans tous. Seul le bâtiment où se produit l'incident doit être intéressé par le déclenchement de l'alarme.*

b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ;

- ☑ § 2 - b) *Le ton, la modulation, la puissance du signal sonore doivent être choisis de telle sorte qu'il n'y ait aucune confusion possible. Par exemple dans une école, le signal de fin et de reprise des cours ne doit pas pouvoir être confondu avec l'alarme.*

c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ;

- ☑ § 2 - c) *Il est primordial que le personnel ait connaissance du signal d'alarme car c'est lui qui doit réagir en premier lieu pour organiser l'évacuation en bon ordre. Quant aux exercices périodiques (au moins une fois l'an et deux pour les hôtels), ils ont pour but de préparer le personnel à son rôle et à le familiariser avec les consignes de sécurité.*

d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ;

- ☑ § 2 - d) *Le chef d'établissement est le mieux placé pour juger du choix de l'alarme compte tenu de la spécificité de son établissement. Il peut s'agir de sifflet, corne, sirène, etc., voire de blocs autonomes d'alarme.*

e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

- ☑ § 2 - e) *Il va de soi qu'il serait inutile de disposer d'un système d'alarme si celui-ci n'était pas en état de fonctionner en toute circonstance et surtout lorsque l'on a besoin de l'actionner.*

§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.

- ☑ § 3 - *Cette liaison constitue l'alerte, l'appel aux services de secours. Dans la majorité des cas, le téléphone urbain existe et il suffit qu'il soit disposé dans un endroit accessible à tous à tout moment et que son emplacement soit signalé (par exemple : affichage indiquant l'emplacement du ou des appareils ainsi que le numéro d'appel des services de secours).*

Dans les cas exceptionnels d'occupation de courte durée (manifestation provisoire par exemple), si le téléphone urbain n'est pas imposé, la consigne doit prévoir d'indiquer le lieu le plus proche où l'on peut trouver un appareil ou de disposer de possibilités d'alerter les secours (cycliste, coureur, etc.).

§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours le plus proche ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement.

- Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement :
- des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
 - des dispositifs et commandes de sécurité ;
 - des organes de coupure des fluides ;
 - des organes de coupure des sources d'énergie ;
 - des moyens d'extinction fixes et d'alarme.

§ 6 - Le but est de faire gagner du temps aux sapeurs-pompiers dans leur intervention en leur permettant de trouver rapidement les lieux les plus dangereux ou ceux où ils doivent intervenir en priorité (coupure de gaz, de l'alimentation en fuel par exemple).

Ce plan doit être conçu en respectant les dispositions des normes ISO 6790 (symboles graphiques pour plans de protection contre l'incendie - indice de classement S 60-302) et NF S 60-303 (plans et consignes affichés) qui fixent notamment les représentations graphiques des principaux éléments à y faire figurer.

Chapitre III

Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

Article PE 28

Structures

En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.

Cette aggravation tient au fait que les occupants surpris dans leur sommeil ont des réactions plus lentes vis-à-vis d'un incident quelconque et que, de plus, ils ne sont pas vêtus, leurs vêtements et leurs bagages, ou autres, sont dispersés dans le local.

Compte tenu des dispositions spécifiques aux établissements de type O et U, on peut résumer les degrés de stabilité des structures dans le tableau suivant pour les établissements à sommeil :

Situation de l'établissement	Stabilité des structures			Articles
	Tous établissements	Type O	Type U	
Simple rez-de-chaussée	rien	rien	S.F. 1/2 h	PE 5 PE 28 PU 2
Plancher du niveau le plus élevé à moins de 8 m	S.F. 1/2 h	S.F. 1/2 h	S.F. 1/2 h	PE 28
Plancher du niveau le plus élevé à plus de 8 m	S.F. 1 h	S.F. 1 h	S.F. 1 h	PE 5 PE 28
Différence entre les niveaux extrêmes de plus de 8 m	S.F. 1 h	S.F. 1 h	S.F. 1 h	PE 5

Note : sauf pour les rez-de-chaussée, les planchers sont coupe-feu de même degré que celui imposé pour la stabilité des structures.

Article PE 29

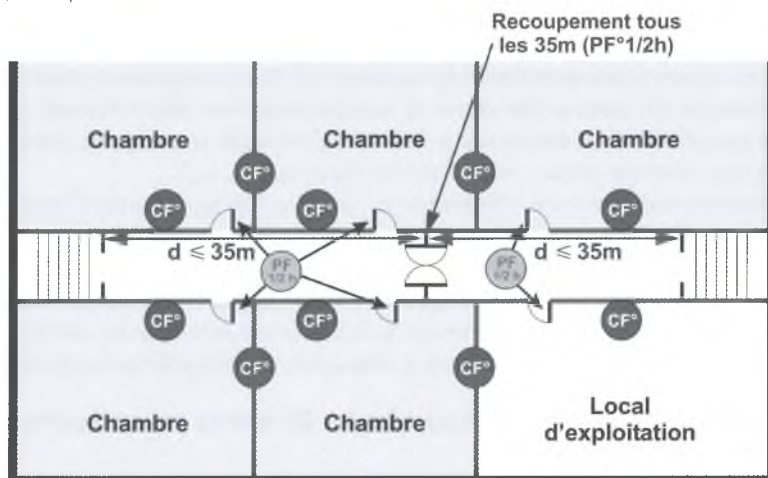
Distribution intérieure

Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu de même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.

Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée.

Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.

- Il s'agit ici d'un renforcement des mesures de sécurité puisque tous les locaux se trouvent isolés des locaux et des circulations communes par des cloisons coupe-feu de degré 1/2 heure jusqu'à 8 mètres de haut et 1 heure au-dessus. De plus toutes les portes des « chambres » doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure avec ferme-porte.



Si la hauteur du plancher bas est à moins de 8 m : CF = 1/2 heure

Si la hauteur du plancher bas est à plus de 8 m : CF = 1 heure

Article PE 30

Couloirs

§ 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.

§ 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n° 246.

- § 2 - a) Le « désenfumage » des escaliers est réalisé par un balayage naturel consistant en une ouverture par ouvrant (fenêtre, vasistas, etc.), de 1 m² de surface en partie haute et une amenée d'air frais en partie basse de même surface (la porte peut être prise en compte) ou par une mise en surpression de la cage d'escalier (soufflage dans la cage et extraction mécanique dans le volume sinistré). La surpression doit être comprise entre 20 et 80 Pascals.

L'ouverture de 1 m² reste prévue en partie haute. Manœuvrable manuellement depuis le niveau d'accès, elle ne doit être actionnée que par les sapeurs-pompiers (ou un responsable qualifié).

Pour les circulations, elles peuvent être :

- soit mises en surpression de l'ordre de 20 Pascals par rapport aux locaux voisins ;
- soit désenfumées naturellement par des amenées d'air et des évacuations comme décrits à l'article PE 14 ci-avant ;
- soit désenfumées mécaniquement (voir article PE 14).

b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées ne dépasse pas 10 mètres ;
- chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade.

§ 2 - b) Dans les établissements avec locaux à sommeil, l'alarme doit être déclenchée rapidement. Aussi dispose-t-on d'une détection automatique d'incendie qui doit déceler de manière précoce tout début d'incendie. La mise en route du désenfumage par cette détection doit permettre une évacuation rapide des occupants et la réaction du personnel (attaque du foyer, alerte des secours, mise en sécurité des occupants, etc.).

Toutefois, lorsque les dispositions prises permettent d'espérer que les fumées ne vont pas contrarier l'évacuation, le désenfumage des circulations n'est pas obligatoire. C'est le cas si la distance à parcourir est courte (10 mètres maximum ou locaux bas tels que R + 1 au maximum avec chacun un ouvrant sur l'extérieur), ou si chaque local est lui-même désenfumé. Dans ce cas, en effet, la fumée sera évacuée dès l'origine et ne devrait pas gagner la circulation horizontale, ceci d'autant que si la détection ayant fonctionné le désenfumage du local ne se met pas en marche, une commande manuelle (de secours) de mise en marche se trouve sur le chemin de l'évacuation, à proximité de l'accès à l'escalier.

§ 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient.

Il s'agit ici d'une atténuation aux dispositions de l'article CO 24 § 1 c), qui imposent un recoupement tous les 25 à 30 mètres. Ce recoupement a pour but d'isoler une partie du niveau concerné afin de rassurer les occupants une fois la porte franchie. Le va-et-vient s'impose puisque cette porte doit pouvoir être utilisée dans les deux sens. Elle doit être vitrée pour éviter les accidents par choc d'un vantail. Le vitrage transparent doit être monté de telle sorte que le degré pare-flammes 1/2 h soit assuré. Ceci suppose que le bloc-porte soit livré avec son procès-verbal, tout « bricolage » pouvant, dans la majorité des cas avoir pour résultat d'affaiblir la résistance au feu de cet élément de compartimentage. Le vitrage peut être coloré afin de limiter la luminosité. Toutefois, les couleurs rouge ou orangé sont interdites car, en cas d'alarme, elles pourraient faire croire aux occupants qu'un sinistre s'est déclaré de l'autre côté de la porte, coupant ainsi (virtuellement) un chemin d'évacuation (sans compter la possibilité de créer un mouvement de panique).

La pérennité de la fermeture doit être assurée par un « sélecteur » permettant une priorité de manœuvre des vantaux (voir croquis article PE 29).

Enfin, une attention particulière doit être attirée sur l'installation et le fonctionnement de ces portes qui ne doivent pas être cause de pincements ou d'écrasements.

Article PE 31

Cheminées à foyer ouvert

Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité.

- ☐ Ces cheminées peuvent être installées dans des salons, salles de réunion, voire appartements ou suites pour les hôtels. Leur but est d'apporter un sentiment de convivialité, de chaleur au local.
- Outre le conduit de fumées qui doit répondre aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1969, l'âtre doit être constitué de matériaux incombustibles s'étendant sur une distance de 0,30 mètre autour de l'âtre. Un écran « anti-étincelles » doit être prévu.
- Seule la commission de sécurité peut accorder l'autorisation.

Article PE 32

Détection automatique d'incendie et système d'alarme (Arrêté du 26 octobre 2011)

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59.

De plus, toute temporisation est interdite.

Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.

- ☐ § 1 - L'article PE 27 traite du système d'alarme à prévoir dans chaque établissement. Celui-ci est laissé au choix du responsable. Pour les locaux à sommeil, il doit être déclenché, sans temporisation par un système de sécurité incendie (SSI) disposé dans les circulations horizontales de catégorie A tel que défini à l'article MS 53, c'est-à-dire utilisant :
- des détecteurs ;
 - des commandes manuelles du type à bris de glace dans les circulations près des accès aux escaliers, au moins ;
 - un tableau de signalisation auprès duquel doit se trouver en permanence un employé ;
 - une source d'alimentation de sécurité (batteries d'accumulateurs, piles, etc.), capable de pallier le manque ou le défaut d'alimentation normale ;
 - des diffuseurs de l'alarme générale (norme NF S 61-936).

§ 2. Seules l'installation, la modification ou l'extension d'un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l'objet d'une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n'est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l'entreprise intervenante.

- ☐ L'article PE 32 dispose que tous les ERP de 5^e catégorie abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, conforme aux dispositions de l'article MS 53 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.

Cette conformité inclut le respect de normes techniques, dont certaines prescrivent l'intervention d'un coordinateur des systèmes de sécurité incendie (SSI). L'entreprise qui réalise la mission de coordination est celle reconnue compétente par l'exploitant qui en est seul juge.

Le § 2 ne prévoit l'intervention du coordinateur que lorsque le SSI commande plusieurs fonctions de mise en sécurité, au sens de l'article MS 53 (§ 1). Cette disposition est applicable aux petits hôtels compte tenu des renvois prescrits par les articles PO.

Lorsque le coordinateur SSI n'est pas requis, le rapport de réception technique peut être remplacé par une attestation imprimée spécifiant que le SSI a été installé conformément aux normes techniques les concernant et que les essais fonctionnels ont donné satisfaction. Ce document est daté et comporte en outre le visa et les informations permettant d'identifier la personne et le cas échéant la société ayant réalisé la réception.

Le dossier d'identité, en bonne et due forme, n'est pas une condition sine qua non de la réception des systèmes de sécurité incendie limités à la fonction évacuation. Il est conseillé aux exploitants de conserver la docu-

mentation technique. En revanche, l'attestation de réception technique est due. Elle est vérifiée par les personnes ou organismes agréés, en application de l'article PE 4.

Les prescriptions relatives aux vérifications réglementaires ne sont pas modifiées. La vérification triennale du SSI de catégorie A par un organisme agréé n'est pas imposée car l'article MS 73 n'est pas expressément cité par l'arrêté du 22 juin 1990 modifié.

Un contrat annuel d'entretien, prévu à l'article PE 4, garantit le bon fonctionnement du SSI. Le recours à la mise en demeure, prévu au paragraphe 3 de ce même article est maintenu lorsque des non conformités graves sont constatées. (Circulaire du 2 novembre 2011)

Article PE 33

Registre de sécurité, consignes [Arrêté du 24 juillet 2006]

§ 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

❏ § 1 - La tenue du registre de sécurité est imposée par l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation.

Dans ce registre, les renseignements suivants doivent figurer :

- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

§ 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.

Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

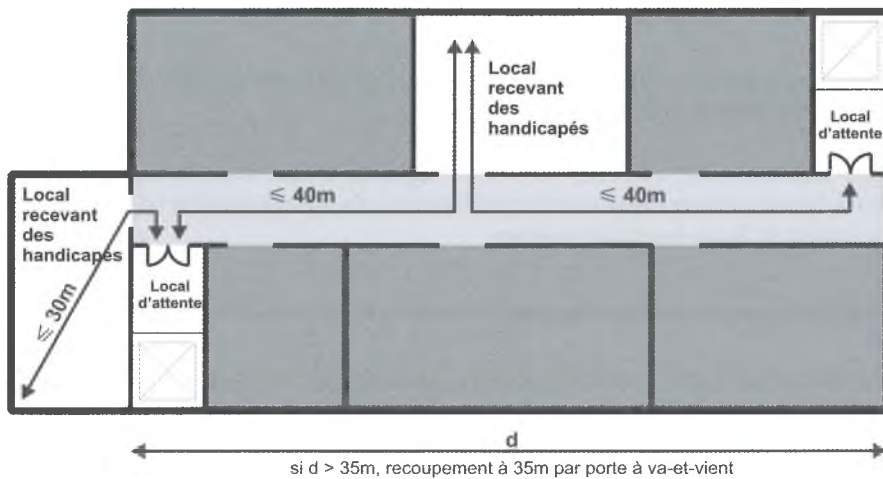
❏ § 2 - En complément des dispositions de l'article PE 27 (§ 4), ce paragraphe prévoit en premier lieu de disposer les consignes dans chaque chambre afin, qu'en cas de sinistre, chaque occupant (s'il ne l'a fait avant) puisse prendre connaissance de la conduite à tenir en cas d'incendie et notamment quant à l'évacuation des lieux (cheminements, escalier(s) le(s) plus proche(s), etc.).

Parmi les recommandations indiquées dans cette consigne doit figurer le fait que les ascenseurs ne sont pas considérés comme moyen d'évacuation et ne doivent donc pas être utilisés, sauf ceux conformes à l'article AS 4 réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

Ainsi, pour les hôtels, dont le seuil d'assujettissement est de 100 personnes, on doit prévoir des mesures spéciales principalement en étage. Ces mesures d'évacuation comprennent :

- soit un ascenseur protégé ;
- soit tout autre dispositif autorisé par la commission départementale de sécurité. Il peut s'agir de rampes, manches, voire de toboggans spéciaux.

Dans le cas des ascenseurs, outre qu'ils doivent être protégés (CF 1/2 h si $h < 8$ m et CF 1 h si $h > 8$ m - voir articles PE 25 et PE 11), ils doivent être précédés d'un local d'attente où les handicapés peuvent attendre en sécurité leur évacuation. Le local isolé dans les mêmes conditions que les cages d'escaliers doit être désenfumé par exutoires ou ouvrants d'une surface au moins égale au 1/200^e du local (CF 1/2 h si $h < 8$ m et CF 1 h si $h > 8$ m). Les portes sont PF de degré moitié du degré des cloisons (PF 1/4 h si $h < 8$ m et PF 1/2 h si $h > 8$ m).



Ascenseurs pour handicapés

Seuls les revêtements de catégories M1 pour les cloisons et le plafond et M3 pour le sol sont admis (comme pour les cages d'escalier).

L'éclairage de sécurité est obligatoirement du type B à savoir, alimenté par :

- groupe électrogène ;
- batteries d'accumulateurs ;
- blocs autonomes d'éclairage de sécurité à fluorescence du type permanent.

Afin de pouvoir communiquer avec le service de sécurité, entre autres, un dispositif interphone doit être prévu entre le local d'attente et le rez-de-chaussée (concierge, réceptionniste, accueil, etc.), de même qu'entre cabine d'ascenseur et le même local situé au niveau d'évacuation.

L'ascenseur par lui-même doit disposer d'une alimentation électrique de sécurité (groupe électrogène ou dérivation issue directement du tableau général électrique et sélectivement protégée).

Le système d'alarme est de type 2 si l'établissement est à simple rez-de-chaussée. Ce peut être des blocs autonomes d'alarme, ou des systèmes à commande manuelle avec : un service d'alimentation (batteries par exemple), un tableau de signalisation et des appareils de diffusion (ronfleur, klaxon, etc.).

Si l'établissement comporte plusieurs niveaux, le système d'alarme doit être de type 1, comprenant :

- des dispositifs à commande automatique (détecteur) ;
- des dispositifs à commande manuelle (bris de glace) ;
- un tableau de signalisation ;
- une source d'alimentation de sécurité ;
- des diffuseurs d'alarme.

Ces dispositions touchent surtout les hôtels et internats.

Article PE 34

Signalisation

§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (Arrêté du 29 janvier 2003) « NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »

§ 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

- soit fermées à clé ;
- soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.

 *On appose une mention « sans issue » en blanc sur fond rouge, cette couleur étant réservée aux interdictions. Le vert est réservé aux inscriptions de sécurité (lettres blanches). En principe, les portes des locaux non accessibles doivent s'ouvrir en tirant depuis la circulation.*

Article PE 35

Affichages

§ 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41 doit être apposé dans le hall d'entrée.

 *§ 1 - Ce plan doit représenter au minimum :*

- le sous-sol, le rez-de-chaussée, l'étage courant ;
- les dégagements et cloisonnements principaux et les espaces d'attente sécurisés ;
- les locaux techniques et locaux à risques particuliers ;
- les organes de coupure des fluides ;
- les dispositifs et commandes de sécurité
- les organes de coupure des sources d'énergie (gaz, électricité, etc.) ;
- les moyens d'extinction fixes et d'alarme.

Placé dans le hall d'entrée, ce plan doit faciliter les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers.

§ 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.

 *§ 2 - Ce plan sommaire indique l'emplacement des escaliers et les chemins pour y parvenir.*

§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.

 *§ 3 - Ce plan est le complément des consignes prévues à l'article PE 33 (§ 2).*

Article PE 36

Éclairage de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11.

Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9.

Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l'éclairage d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

- ☐ *Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800.
La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doit être conforme à la norme NF C 71-815.
Les escaliers et les circulations horizontales doivent être équipés pour permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur en assurant l'éclairage des cheminements et des sorties.
Dans les couloirs les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 mètres.*

Article PE 37 (Arrêté du 8 novembre 2004)

Contrôle des établissements de 5^e catégorie comportant des locaux à sommeil

Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission.

Chapitre IV**Règles spécifiques aux hôtels**

(Arrêté du 26 octobre 2011 - JO du 29 octobre 2011)

Section 1**Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier**

PO

Article PO 1**Généralités**

§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables aux établissements à construire ou à modifier, en complément des mesures définies dans les chapitres I^{er}, II et III. Sont considérés comme modifications :

- les aménagements pouvant avoir comme conséquence un changement significatif du niveau de sécurité ;
- les travaux d'amélioration, de transformation ou de réhabilitation d'établissements existants lorsqu'ils impliquent la création, la modification ou le remplacement d'éléments de construction ou d'équipement.

Ne sont concernés ni les travaux d'entretien, ni les travaux de réparations courantes, ni même la remise en état d'un élément existant de construction ou d'équipement, à l'intérieur des volumes préexistants.

 *§ 1 - Les aménagements cités peuvent être, à titre d'exemple, les changements de revêtements dans les circulations horizontales. (Circulaire du 2 novembre 2011)*

§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.

§ 3. L'ensemble des installations techniques doit être contrôlé par un technicien compétent tous les deux ans, à l'exception des installations électriques et des systèmes de détection incendie qui doivent être contrôlés annuellement. Le contrôle des ascenseurs relève des dispositions particulières précisées dans le cadre de l'article AS 9 du règlement.

 *§ 3 - Les techniciens compétents mentionnés à ce paragraphe sont ceux que le chef d'établissement considère comme tels. Il peut s'agir d'une entreprise ou d'un employé de l'établissement. L'organisme agréé est chargé des vérifications réglementaires mais n'assure pas d'entretien.*

La vérification des installations techniques liées à la sécurité incendie est assurée :

- à la construction par un organisme agréé : installations électriques, désenfumage, système de sécurité incendie limité ou non à l'équipement d'alarme
- en cours d'exploitation, tous les cinq ans par un organisme agréé : ascenseurs
- en cours d'exploitation tous les ans par un technicien compétent : moyens d'extinction, installations électriques, système de détection incendie, éclairage de sécurité
- en cours d'exploitation tous les deux ans par un technicien compétent : désenfumage, chauffage, installation de gaz, équipement d'alarme, SSI. (Circulaire du 1^{er} février 2007)

Article PO 2**Halls et escaliers**

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers doivent être protégés dès que l'établissement possède plus d'un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article PE 11 (§ 3 c), les établissements recevant plus de 50 personnes et ayant plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent comporter deux escaliers répondant aux dispositions de l'article CO 52 (§ 1).

Le second escalier pourra ne pas desservir les niveaux au-dessus du premier étage dès lors que l'effectif cumulé du public admis à ces niveaux est inférieur ou égal à 50 personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

§ 3. Pour les établissements ne comportant qu'un seul étage sur rez-de-chaussée et ne disposant que d'un escalier non protégé tel que visé à l'article PE 11, toutes les chambres doivent être accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers.

§ 4. Les dispositions de l'article AM 7 sont applicables aux halls.

☞ *Les échelles des sapeurs-pompiers dont il est question dans cet article sont les échelles à coulisses de 8 mètres et les échelles mécaniques de 24 mètres ou 30 mètres.*

Concernant l'accès aux façades, on considère une suite comme une seule chambre.

Les chambres communicantes sont analysées comme une chambre pour chacune d'entre elles. (Circulaire du 1^{er} février 2007)

Article PO 3

Système d'alarme

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, la permanence doit être assurée dans un local doté soit du tableau de signalisation, soit d'un report d'alarme. Le personnel présent peut s'en éloigner tout en restant dans l'établissement, s'il dispose d'un renvoi de l'alarme sur un récepteur autonome d'alarme.

☞ *Une personne doit être présente en permanence dans l'établissement ; il peut s'agir de l'exploitant.*

L'utilisation d'un récepteur autonome d'alarme donne la possibilité au personnel présent en permanence d'exercer des activités à l'intérieur du bâtiment, y compris dans l'appartement du gardien, ou à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement. Il peut alors s'agir de bâtiments annexes, de parcs ou jardins. (Circulaire du 1^{er} février 2007)

§ 2. Les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

- être indépendants des autres canalisations électriques ;
- être éloignées des autres appareils électriques ;
- ne pas traverser de locaux à risques particuliers ou être protégés par des parois coupe-feu de degré 1 heure.

☞ *§ 2 - Ces dispositions ont pour but « d'isoler » les câbles électriques de telle sorte qu'un incident sur un autre appareil ou dans un local à risques particuliers ne vienne pas contrarier le fonctionnement du dispositif d'alarme (court-circuit par exemple). Les locaux à risques sont, entre autres, les locaux vide-ordures, les machineries d'ascenseurs, les locaux électriques, les cuisines, les réserves, etc.*

Article PO 4

Portes

A l'exception des sanitaires, tous les locaux doivent être équipés de blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure munis d'un ferme-porte ou E30-C.

Article PO 5

Utilisation du gaz dans les chambres

L'utilisation du gaz réseau ou d'hydrocarbures liquéfié n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.

- ☞ Cette disposition interdit l'utilisation d'appareils mobiles du type réchaud « camping gaz », et suppose que l'installation est conforme aux règlements (Arrêté du 21 mars 1968 modifié), et ne comporte aucune canalisation en plomb.

Article PO 6

Détection automatique d'incendie

En complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les locaux à risques particuliers.

- ☞ Ces locaux, souvent sans surveillance (inoccupés), présentent un risque important. Aussi, la détection doit y être installée afin de déceler rapidement tout début d'incendie car les détecteurs installés dans les circulations ne donneraient qu'une alarme tardive aux occupants.

Article PO 7

Formation du personnel en sécurité incendie

Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d'instruction et d'entraînement de façon compatible avec les conditions d'exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.

Au cours de ces séances, tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.

- ☞ Tout le personnel doit être formé et entraîné compte tenu des rythmes saisonniers (hiver en montagne, été en stations balnéaires). Les consignes et les rapports établis après chaque séance d'instruction doivent figurer dans le registre de sécurité. Le rythme de 2 séances annuelles est une aggravation aux dispositions communes aux autres établissements.
- ☞ La formation du personnel peut être assurée par le responsable de l'établissement. Il n'y a pas d'obligation de formation par des organismes spécialisés ; ceci reste une possibilité offerte. Le contenu de la formation doit notamment permettre à la personne de :
 - comprendre l'utilité des moyens de secours et des équipements concourant à la sécurité mis en place dans l'établissement (mesures passives et mesures actives) avec notamment l'accès des secours, l'utilité des fermetures, le désenfumage de la cage d'escalier et des circulations horizontales, l'isolement des locaux à risques et des produits dangereux ;
 - savoir utiliser les moyens de secours de l'établissement ;
 - savoir exploiter les informations provenant du système de sécurité incendie ;
 - alerter rapidement les secours extérieurs et leur permettre d'accéder à l'établissement ;
 - s'assurer de la vacuité des voies d'accès pour les engins ;
 - faciliter l'évacuation du public. (Circulaire du 1^{er} février 2007)

Section 2

Prescriptions applicables aux établissements existants

Article PO 8

Généralités

§ 1. Les prescriptions définies dans la présente section sont applicables en complément des articles PE 4, PE 24, PE 26, PE 27, PE 32, PE 36, PO 1 (§ 3) et PO 5.

§ 2. Les dispositions de l'article PE 13 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres.

☐ Avec l'imposition des prescriptions de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie devient obligatoire dans les circulations pour tous les hôtels existants.

Les dispositions générales des articles PE sont applicables aux matériaux en dehors des chambres.

Les installations électriques existantes et les systèmes d'alarme et de détection en état de fonctionnement et réglementairement entretenus sont réputés satisfaire aux exigences réglementaires. La mise en place de blocs autonomes pour habitation (BAEH) n'est exigée que dans le cas de travaux de remplacement de la totalité de l'éclairage de sécurité ou de l'équipement d'alarme ; dans l'attente de cette mise en place, l'exploitant ne pourra surseoir à l'évacuation, en cas de disparition de la source normale, que s'il prend les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de son établissement (mise en place de procédures et de moyens d'éclairage portatifs appropriés, lampes de poches par exemple). (Circulaire du 1^{er} février 2007)

§ 3. Lorsque certaines dispositions prévues dans la présente section ne peuvent être appliquées pour des raisons architecturales ou techniques propres à l'établissement, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur l'analyse de risque propre à l'établissement.

☐ Cet article, applicable aux hôtels existants, autorise et préconise formellement le recours à l'analyse de risque. Elle est propre à chaque établissement. (Circulaire du 2 novembre 2011)

Article PO 9

Escaliers

§ 1. Les dispositions de l'article PO 2 sont applicables.

En atténuation de l'article PO 2 et pour pallier des difficultés techniques ou pour des raisons architecturales, le chef d'établissement propose des solutions alternatives adaptées aux caractéristiques de son établissement. Elles sont approuvées par la commission de sécurité compétente après une étude basée sur une analyse de risque propre à l'établissement.

La protection du ou des escaliers doit être assurée conformément à l'article PE 11 (§ 6). Toutefois, il est admis que :

- deux portes d'accès par niveau puissent déboucher sur un palier traversant ;
- les parois existantes pleines soient considérées comme résistantes au feu compte tenu des matériaux utilisés et de leur mode de construction ;
- un ouvrant en partie haute de 0,60 m² minimum, actionnable à partir du niveau d'accès des secours, constitue un exutoire ;
- un bloc-porte comportant une porte pleine en bois massif d'une épaisseur de 30 mm équivaut à un degré de résistance au feu pare-flammes 1/2 heure ou E 30.

Toute porte ouvrant sur le volume de la cage d'escalier ou sur une circulation horizontale y conduisant est munie d'un ferme-porte, à l'exception de celle des sanitaires.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique reconnue par la sous-commission départementale de sécurité pour l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée, le volume dans lequel il débouche doit servir uniquement de hall d'accueil. Il doit être isolé des locaux adjacents par les aménagements suivants :

- réalisation d'un écran de cantonnement au droit de l'accès à l'escalier ;
- isolement des locaux adjacents par des parois pleines ou vitrées résistantes au feu ;
- accès aux locaux adjacents par des portes munies de ferme-portes ou asservies à la détection incendie ;
- toute autre solution alternative adaptée.

Dans l'hypothèse d'une unique chambre par niveau donnant sur le volume de protection de l'escalier, y compris dans le cas d'un palier traversant, l'accès à cette chambre devra se faire :

- soit par une circulation horizontale commune ;
- soit par un espace privatif sous détection automatique d'incendie, délimité par deux blocs-portes dont les caractéristiques de résistance au feu répondent aux dispositions du présent paragraphe. Les installations sanitaires de cette chambre peuvent s'ouvrir sur cette circulation.

§ 2. Il est admis que le second escalier n'est pas exigé si l'une au moins des mesures suivantes est réalisée :

a) La distance entre la porte de chaque chambre et la porte d'accès à l'escalier ne dépasse pas dix mètres ;

b) Les circulations horizontales des étages desservant des locaux réservés au sommeil sont désenfumées conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 246 ;

c) Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers à partir du deuxième étage. A défaut, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires ;

d) Toute autre solution alternative adaptée.

☐ *L'effectif cumulé dans les étages pour l'exigence d'un 2^e escalier est calculé à partir de l'étage le plus élevé.*

Exemple : dans le cas d'un hôtel (R+6) avec 8 chambres par niveau de 1 à 6 soit 48 chambres de 2 personnes.

Du niveau 6 au niveau 5 un seul escalier permet d'évacuer 16 personnes.

Du niveau 5 au niveau 4 un seul escalier permet d'évacuer 32 personnes.

Du niveau 4 au niveau 3 un seul escalier permet d'évacuer 48 personnes.

Du niveau 3 au niveau 2 deux escaliers permettent d'évacuer 64 personnes.

Du niveau 2 au niveau 1 deux escaliers permettent d'évacuer 80 personnes.

Du niveau 1 au niveau 0 deux escaliers permettent d'évacuer 96 personnes.

La largeur des escaliers existants est réputée satisfaire aux exigences réglementaires.

Si exceptionnellement la cage d'escalier est traversée par une circulation horizontale et qu'elle possède deux issues au même niveau, les portes de ces issues doivent être maintenues fermées par des ferme-portes ou commandées par la détection incendie.

Est considérée comme paroi pleine toute paroi existante en béton, pierre, parpaings pleins ou creux, brique pleine ou creuse, béton cellulaire, carreau de plâtre, structure de bois massif garnie par des matériaux incombustibles ... Ces parois peuvent être recouvertes notamment d'enduits de ciments, de plâtres ou de panneaux en matériaux incombustibles. Les plaques de plâtre cartonnées sont également acceptées. De plus, un encloisonnement existant réalisé par une cloison existante réalisée en plaques de parement en plâtre sur ossature métallique conforme à la norme NF DTU 25.41 et possédant un PV CF 1H ou EI60 répond favorablement à la notion de paroi résistante au feu édictée à l'article PO 9.

La possibilité d'avoir un escalier débouchant directement dans le hall d'accueil est offerte aux exploitants afin de préserver une qualité architecturale avérée ou pallier une impossibilité technique reconnue. Cette décision ne peut être prise qu'après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Dans ce cas, il faut que le volume du hall d'accueil inclus dans l'encloisonnement de l'escalier au rez-de-chaussée ne présente pas un potentiel calorifique important. Il est possible de maintenir un tableau électrique dans le volume du hall d'accueil. Il est nécessaire de mettre en place un écran de cantonnement entre le hall d'accueil et la cage d'escalier. Les locaux contigus au hall d'accueil ouvert sur l'escalier (salons, salle à manger, salle du petit déjeuner, bar...) doivent être isolés du hall (paroi vitrée résistante au feu, portes fermées munies de ferme-portes ou commandées par la détection incendie...).

Pour la chambre unique par niveau ouvrant sur la cage d'escalier, l'objectif consiste en ce que le volume dans lequel se trouve le lit ne soit pas en contact avec le volume de la cage d'escalier lors de l'ouverture de l'une ou l'autre des deux portes de cette chambre. Il n'est pas exigé que la fenêtre de cette chambre soit accessible directement par les sapeurs-pompiers. (Circulaire du 1^{er} février 2007)

- ❏ L'encloisonnement d'un escalier consiste à interposer deux portes pare-flammes entre l'escalier et les locaux. Idéalement, et selon le mode de distribution intérieure en « cloisonnement traditionnel », cela suppose que l'escalier donne accès à une circulation horizontale desservant les locaux. Ce mode de distribution n'est pas systématique dans les petits hôtels existants à la date de publication de la première réglementation qui leur est applicable. L'article PO 9 de l'arrêté du 24 juillet 2006 prévoit de ce fait une solution d'encloisonnement a minima par la création d'un espace privatif. Il s'agit, à l'instar des sas d'isolement, de créer un volume libre de tout potentiel calorifique, muni d'un détecteur automatique d'incendie, fermé par deux portes, sans pour autant respecter les dimensions conventionnelles d'un sas (3 à 6 m²).

Cette unique solution alternative, clairement décrite, trouve cependant ses limites lorsque les chambres sont de petites dimensions. Elle est également quelquefois susceptible de mettre en péril le classement « étoiles » de l'établissement.

Les articles PO 8 et PO 9 modifiés ouvrent dorénavant la voie à d'autres solutions sans les énumérer. Elles doivent permettre de répondre à la diversité des situations rencontrées, sans pour autant remettre en question le principe de l'encloisonnement. Cette solution constructive doit en effet être privilégiée chaque fois qu'elle peut être mise en œuvre car son efficacité n'est pas contestable. Le coût de la maintenance préventive est par ailleurs négligeable, comparé à celui induit par la plupart des installations techniques de sécurité.

Les solutions alternatives s'appliquent à tout ou partie de l'établissement. (Circulaire du 2 novembre 2011)

Article PO 10

Isolement des locaux dangereux

Les dispositions de l'article PE 9 sont applicables. Le bloc-porte d'isolement est muni d'un ferme-porte.

- ❏ Les chambres ne sont pas des locaux dangereux. Toutefois, toutes les portes des chambres devront être munies de ferme-portes.

Les locaux visés à l'article PE 9 peuvent être par exemple les lingerie, les bagageries ou les locaux de stockage de draps. (Circulaire du 1^{er} février 2007)

Article PO 11

Consignes - Signalisations - Affichages

Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables.

- ❏ Ces dispositions concernent :
 - la présence d'un registre de sécurité ;

- l'établissement de consignes d'incendie dans chaque chambre, en attirant l'attention sur le fait que les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation (sauf handicapés) ;
- la signalisation des cheminements d'évacuation ;
- le non accès aux locaux « privés » ;
- l'affichage de plans dans le hall, et à chaque étage ;
- l'affichage du plan d'évacuation dans chaque chambre (avec les consignes). (Circulaire du 1^{er} février 2007)

Article PO 12

Formation du personnel en sécurité incendie

Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.

- ☞ *Le personnel doit recevoir une formation et un entraînement (au moins deux fois par an), afin de le préparer à intervenir efficacement en cas de besoin pour assurer :*
 - une évacuation rapide des occupants ;
 - une alerte des secours ;
 - la mise en œuvre des moyens de secours.

Article PO 13

Cas particulier des très petits hôtels existants

Constitue un très petit hôtel un établissement qui accueille 20 personnes au plus au titre du public dans les chambres et dont le plancher bas de l'étage le plus élevé accessible au public est situé à moins de 8 mètres du niveau d'accès des secours.

En atténuation de l'article PO 9 (§ 1), ces établissements sont dispensés de l'encloisonnement des escaliers. Les caractéristiques des blocs-portes répondent aux dispositions de cet article.

L'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

En aggravation de l'article PE 32, la détection automatique d'incendie est installée dans les circulations horizontales lorsqu'elles existent et dans tous les locaux, à l'exception des sanitaires. Toutefois, lorsque le chef d'établissement privilégie l'encloisonnement du/des escalier(s) desservant les chambres, la détection automatique d'incendie reste limitée aux circulations horizontales communes et/ou aux espaces privatifs prévus par l'article PO 9.

En atténuation de l'article PE 36, ces établissements sont dispensés de l'installation des blocs autonomes pour habitation (BAEH). Toutefois, si l'exploitant souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement en l'absence de la source électrique normale, il doit disposer des moyens d'éclairage portatifs en nombre suffisant.

L'établissement peut faire l'objet de toute solution alternative adaptée après avis de la commission de sécurité compétente.

- ☞ *Ces très petits établissements respectent deux critères (effectif public et hauteur) applicables simultanément. Les dispositions de l'article GN 2 (§ 2) de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié restent applicables pour le classement en types et en catégorie.*

A titre d'exemple :

- un groupement d'établissements non isolés entre eux, composé d'un très petit hôtel d'une capacité d'hébergement de 20 personnes et, au rez-de-chaussée, d'un débit de boissons susceptible d'accueillir un effectif public théorique de 90 personnes, est classé en 5^e catégorie ;
- un groupement d'établissements non isolés entre eux, composé d'un très petit hôtel d'une capacité d'hébergement de 20 personnes et, au rez-de-chaussée, d'une salle de restaurant susceptibles d'accueillir 180 personnes, est classé en 4^e catégorie.

Des allègements sont consentis pour ces établissements. Ils visent à proportionner les travaux au niveau de risque qu'ils représentent effectivement.

La dispense d'enclouement des escaliers constitue la principale atténuation. La détection automatique d'incendie des locaux permet de déceler un foyer naissant. L'alarme générale est diffusée sans temporisation. Elle invite sans ambiguïté les occupants à l'évacuation immédiate. Dans le cas précis des très petits hôtels, la résistance au feu des portes des chambres n'a, en conséquence, pas à être relevée.

Le recours aux solutions alternatives est autorisé. L'exploitant d'un très petit hôtel peut, dans ces conditions, choisir l'enclouement des escaliers au lieu de la détection automatique d'incendie généralisée.

Annexe à l'article PO 11

Conduite à tenir en cas d'incendie

En cas d'incendie dans votre chambre :

- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.

En cas d'audition du signal d'alarme :

Si les dégagements sont praticables :

- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.

Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :

- restez dans votre chambre ;
- manifestez votre présence à la fenêtre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Nota : Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.

Chapitre V**Règles spécifiques aux petits établissements de soins**

(Arrêté du 10 décembre 2004)

Article PU 1**Généralités**

Les prescriptions définies dans le présent chapitre sont applicables aux établissements à construire ou à modifier en complément des mesures définies dans les chapitres I^{er}, II et III.

☞ *Il n'existe pas de mesures spéciales applicables aux établissements existants.*

Article PU 2**Structures**

En aggravation des dispositions de l'article PE 28, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré une demi-heure ou R 30.

Article PU 3**Escaliers**

En aggravation des dispositions de l'article PE 11, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.

Article PU 4**Fonctionnement des portes**

§ 1. Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centres de psychiatrie ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l'article U 21.

§ 2. En dérogation de l'article PE 29 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte.

Article PU 5**Conditions d'installation des gaz médicaux**

Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité des établissements recevant du public sont applicables.

Article PU 6**Détection automatique d'incendie et système d'alarme**

Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l'article PE 32, des détecteurs automatiques d'incendie doivent également être installés dans tous les locaux à l'exception des salles de bains, cabinets de toilettes, W.-C ⁽¹⁾. [Arrêté du 6 mars 2006] « Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »

L'alarme, qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l'incendie et à l'alerte des sapeurs-pompiers.

(1) Les termes « , avec indicateurs d'action dans les couloirs. » ont été supprimés par l'arrêté du 6 mars 2006.

Chapitre VI

Règles spécifiques aux établissements sportifs

Article PX 1

Textes applicables [Arrêté du 20 novembre 2000]

En complément des dispositions des chapitres I^{er} et II du présent livre, les dispositions techniques du chapitre XII, livre II, visant les établissements du premier groupe sont applicables aux établissements du deuxième groupe.

- ☞ *En dessous du seuil de 100 personnes, en sous-sol ou en étages, avec un maximum de 200 au total, les établissements sportifs restent des établissements de 5^e catégorie, notamment pour ce qui concerne la périodicité des visites de contrôle (tous les 5 ans environ). Par contre, toutes les dispositions applicables aux établissements de 4^e catégorie doivent leur être également appliquées.*

Note : Le chapitre XII du titre II du livre II du règlement de sécurité traite des établissements sportifs couverts du 1^{er} groupe (Cf. « Règlement de sécurité contre l'incendie dans les ERP - Établissements d'enseignement et établissements sportifs couverts (Types R-X) ») (France - Sélection).

Deuxième partie

Annexes

- Annexe I** - Circulaire du 15 novembre 1990 (extraits)
- Annexe II** - Code de la construction et de l'habitation (extraits)
- Annexe III** - Accessibilité des ERP de 5^e catégorie aux personnes handicapées (Extraits du Code de la construction et de l'habitation)
- Annexe IV** - Dispositions applicables aux gares de 5^e catégorie

Annexe I

Circulaire du 15 novembre 1990 (Extraits)

Objet : Arrêté du 22 juin 1990 approuvant les dispositions relatives aux établissements de 5^e catégorie. (Livre III du règlement de sécurité - JO du 26 août 1990)

La présente circulaire a pour objet de commenter quelques points de l'arrêté susvisé.

[...]

5° Cas particuliers des immeubles de bureaux.

Les locaux et immeubles de bureaux ne doivent être considérés comme des établissements recevant du public que lorsqu'ils sont spécialement aménagés pour la réception régulière des clients ou usagers. Tel est le cas par exemple, notamment :

- des locaux d'accueil et d'attente du public des administrations publiques ou privées ;
- des agences d'établissements bancaires ;
- des salles de cours ou de réunions de sociétés commerciales ou industrielles qui reçoivent régulièrement des personnes n'appartenant pas au personnel de l'établissement.

Dans les autres cas la sauvegarde des visiteurs ou clients occasionnels n'est pas régie par la réglementation sur les établissements recevant du public et ne pose pas de problème spécifique, car les mesures prises pour la protection des employés (au titre du Code du travail) doivent permettre d'assurer la sécurité de l'ensemble des occupants.

6° Cas particulier des établissements flottants.

Compte tenu de la spécificité de ces établissements qui font l'objet de l'arrêté interministériel du 9 janvier 1990 (type EF - JO du 13 janvier 1990), il n'est pas prévu par les deux ministres signataires de l'arrêté précité de mesures particulières pour les établissements recevant moins de 13 personnes. Il n'y a donc pas d'établissements flottants classés en 5^e catégorie. (Cas analogue avec les établissements du type SG).

7° La circulaire n° 75.134 du 12 mars 1975 relative à l'application du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public classés dans la 5^e catégorie est abrogée (cf. brochure JO n° 1011).

[...]

Annexe II**Code de la construction
et de l'habitation (Extraits)****Section I****Définition et application des règles de sécurité****Article R. 123-12**

Le ministre de l'Intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes prévues au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

Article R. 123-14

Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

[Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009] « Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. »

Section II**Classement des établissements****Article R. 123-18**

Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

Article R. 123-19

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef d'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leur propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes :

- 1^{re} catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2^e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
- 3^e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4^e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5^e catégorie ;
- 5^e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Section III

Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité

Article R. 123-22 (Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007)

Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;

2° (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. »

Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.

Section IV

Mesures d'exécution et de contrôle

Sous-Section 3

Organisation du contrôle des établissements

Article R. 123-45

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. [...]

{Décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004} « L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public. »

Article R. 123-48

Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.

Ces visites ont pour but notamment :

- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du préfet ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
- (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; ».
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

Article R. 123-49

Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.

À l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article R. 123-50

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. [...]

Article R. 123-51

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap » ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

Article R. 123-52

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.

La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

Annexe III**Accessibilité des personnes handicapées
Extraits du Code de la construction et
de l'habitation (livre 1^{er}, titre 1^{er}, chapitre 1^{er})****Article L. 111-7**

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014) « L. 111-7-11 ». Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Section III**Personnes handicapées****Sous-Section 4****Dispositions applicables lors de la construction
d'établissements recevant du public ou de
l'aménagement d'installations ouvertes au public**

(Titre modifié par décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

Partie réglementaire**Article R. 111-19** (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.

Article R. 111-19-1

Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

Article R. 111-19-2

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements

propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Article R. 111-19-3

Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

Note : Voir arrêté du 1^{er} août 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

Sous-Section 5 Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes

(Titre modifié par décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

Article R. 111-19-7 (Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014)

I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.

II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.

IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.

Article R. 111-19-8

I. – {Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014} « Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :

a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. »

[...]

III. – {Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014} « Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;

b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.

Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës

En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice. »

[...]

Article R. 111-19-10 {Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014}

I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :

1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;

2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :

a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment situé dans un

secteur sauvegardé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1, ou sur un bâtiment identifié en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du même code ;

b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine au sens de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;

3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :

a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;

b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en oeuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;

4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.

Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.

II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.

Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.

Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23.

Note : Voir arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

Note : Les dispositions du décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 s'appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur. Ce décret entre en vigueur le 7 novembre 2014, à l'exception des dispositions qui nécessitent la prise d'un arrêté, qui sont applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté concerné.

Sous-section 6**Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public**

[Décret du 11 septembre 2007]

Paragraphe 1 - Compétence**Article R. 111-19-13**

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'État par :

- a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
- b) Le maire, dans les autres cas.

Article R. 111-19-14

L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

- a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
- b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.

Article R. 111-19-15

Conformément à l'article R. 425-15 du Code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R. 111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section. [Décret n° 2012-274 du 28 février 2012] « Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »

Paragraphe 2 - Dépôt et contenu de la demande**Article R. 111-19-16**

La demande d'autorisation est présentée :

- a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
- b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
- c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.

Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.

Article R. 111-19-17

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la

catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.

Sont joints à la demande, en trois exemplaires :

- a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
- b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.

Article R. 111-19-18

Le dossier, mentionné au a) de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :

1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;

2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.

Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;

3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :

- a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
- b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- c) Le traitement acoustique des espaces ;
- d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.

4° [Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014] « Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5. »

Article R. 111-19-19

La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :

1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :

- a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
- b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
- c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
- d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;

2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;

3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;

4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;

5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;

6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

Article R. 111-19-20

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19.

Paragraphe 3 - Instruction de la demande

Article R. 111-19-21

L'instruction de la demande est menée :

- a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;
- b) Par le maire, dans les autres cas.

Article R. 111-19-22

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de {Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014} « quatre » mois à compter du dépôt du dossier.

Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du Code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Le délai d'instruction de {Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014} « quatre » ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces. {Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014} « Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. »

Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du Code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.

Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.

Article R. 111-19-23

I. – L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'ar-

ticle R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

II. – Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.

La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.

A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie.

Ann.

[...]

Article R. 111-19-25

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

Paragraphe 4 - Décision

Article R. 111-19-26

À défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de cinq mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.

Sous-section 7

Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux

Article R. 111-19-27

À l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du Code de l'urbanisme.

Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.

Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article R. 111-19-28

Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe.

Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.

La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Note : Arrêté du 22 mars 2007 (JO du 5 avril 2007) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du Code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Cet arrêté a été modifié par arrêtés du 25 avril 2007 (JO du 17 mai 2007) et du 3 décembre 2007 (JO du 21 février 2008). L'arrêté du 3 décembre 2007 a remplacé les références « R. 111-19-21 à R. 111-19-24 » par « R. 111-19-27 et R. 111-19-28 »

Sous-section 8 Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public

Article R. 111-19-29

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'État par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :

a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;

b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19.

c) {Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009} « Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46 ».

L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Les agendas d'accessibilité programmée (extraits)

Partie législative

L. 111-7-5 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 111-7-3 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

II. – Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

L. 111-7-6 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – Le projet d'agenda d'accessibilité programmée doit être déposé dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés techniques ou financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou en cas de rejet d'un premier agenda.

II. – Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, la décision de validation relative à l'agenda et à la prolongation éventuelle de la durée de cet agenda prévue au III et au IV de l'article L. 111-7-7 est prise par le représentant de l'Etat du département :

- 1° Dans lequel est domiciliée la personne physique qui a déposé la demande ;
- 2° Dans lequel est implanté le siège ou le principal établissement, pour une société ayant son siège à l'étranger, de la personne morale privée qui a déposé la demande ;
- 3° Dans lequel est implanté le siège de l'établissement public ou de la collectivité territoriale qui a déposé la demande ;
- 4° Dans lequel est situé le siège de l'administration centrale de l'Etat, du service à compétence nationale de l'Etat, du service déconcentré ou délocalisé de l'Etat, de l'échelon territorial du ministère de la défense, de la cour ou de la juridiction ou de l'unité de la gendarmerie nationale qui a déposé la demande.

Article L. 111-7-7 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée ne peut excéder trois ans à compter de son approbation.

II. – La durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur deux périodes de trois ans maximum chacune, sauf si l'ampleur des travaux ne le justifie pas, lorsqu'il concerne :

- 1° Un établissement susceptible d'accueillir un public excédant un seuil fixé par le règlement de sécurité ;
- 2° Lorsque le même propriétaire ou exploitant met en accessibilité un patrimoine constitué de plusieurs établissements ou installations comportant au moins un établissement mentionné au 1°.

III. – En cas de contraintes techniques ou financières particulières, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée concernant un ou plusieurs établissements recevant du public n'appartenant pas aux catégories mentionnées au II du présent article peut porter sur deux périodes de trois ans maximum. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente.

IV. – A titre exceptionnel, dans le cas d'un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe en raison des exigences de continuité de service, du nombre de communes d'implantation, du nombre et de la surface des bâtiments concernés ou du montant des investissements nécessaires rapporté au budget d'investissement mobilisable par le responsable de la mise en accessibilité, la durée totale d'un agenda d'accessibilité programmée peut porter sur trois périodes de trois ans maximum chacune. Dans ce cas, l'agenda ne peut être approuvé que par décision expresse et motivée de l'autorité administrative compétente.

V. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Article L. 111-7-8 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

En cas de force majeure, la prorogation de la mise en oeuvre de l'agenda d'accessibilité programmée peut être demandée. Elle est prononcée par décision expresse de l'autorité administrative qui l'a validé pour une durée maximale de trois ans, renouvelable si les circonstances de force majeure ou leurs conséquences l'imposent.

En cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou en cas d'obligation de reprise d'une procédure administrative, cette autorité peut autoriser une prorogation de la durée de cet agenda pour une durée maximale de douze mois.

[...]

Article L. 111-7-10 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

L'absence, non justifiée, de dépôt du projet d'agenda d'accessibilité programmée dans les délais prévus à l'article L. 111-7-6 est sanctionnée par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 5 000 € dans les autres cas. La durée du dépassement est imputée sur la durée de l'agenda d'accessibilité programmée. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'absence, non justifiée, de transmission des documents de suivi prévus par le décret mentionné à l'article L. 111-7-9 ou la transmission de documents de suivi manifestement erronés ainsi que l'absence de transmission de l'attestation d'achèvement à chaque autorité administrative compétente sont sanctionnées par une sanction pécuniaire forfaitaire de 1 500 € quand l'agenda porte sur un seul établissement dont l'effectif du public est inférieur au seuil mentionné au II de l'article L. 111-7-7 et de 2 500 € dans les autres cas. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L. 111-7-11 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

I. – En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, en cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda ou lorsqu'au terme de l'échéancier de programmation des travaux les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus, l'autorité administrative qui l'a approuvé peut mettre en œuvre une procédure de constat de carence dans des conditions précisées par décret.

Pour engager cette procédure et décider de l'une des mesures définies aux II et III, cette autorité tient compte de l'importance de l'écart entre les engagements et les réalisations constatées sur l'ensemble des périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, des difficultés rencontrées par le maître d'ouvrage et des travaux en cours de réalisation.

II. – La carence du maître d'ouvrage est prononcée par un arrêté motivé qui précise, selon les manquements relevés, la mesure retenue par l'autorité administrative :

1° En l'absence de tout commencement d'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée, l'abrogation de la décision approuvant l'agenda d'accessibilité programmée ainsi que le signalement au procureur de la République ;

2° En cas de retard important dans l'exécution des engagements pour la ou les périodes échues de l'agenda d'accessibilité programmée, la constitution d'une provision comptable correspondant au montant des travaux non réalisés sur la ou les périodes échues ;

3° Au terme de l'échéancier de programmation des travaux, quand les engagements de travaux figurant dans l'agenda d'accessibilité programmée n'ont pas été tenus :

a) L'élaboration d'un nouvel échéancier de travaux avec un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois supplémentaires, si la durée de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas déjà été prorogée en application du deuxième alinéa de l'article L. 111-7-8, quand des contraintes techniques ou financières ne permettent pas de respecter les engagements initiaux ;

b) Une mise en demeure du maître d'ouvrage de terminer les travaux dans le cadre d'un nouvel échéancier de travaux correspondant à un aménagement des délais prévus à l'article L. 111-7-7 ne pouvant excéder douze mois ainsi que la constitution d'une provision comptable ;

c) La fixation d'une sanction pécuniaire pour non-respect des engagements de l'agenda d'accessibilité programmée.

La provision comptable ne peut excéder le montant des travaux non réalisés.

III. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au II peut être compris entre 5 % et 20 % du montant des travaux restant à réaliser. Elle ne peut toutefois être supérieure à :

a) 5 % de la capacité d'autofinancement pour une personne morale de droit privé ou pour un établissement public ;

b) 5 % du revenu fiscal de référence établi au titre de la pénultième année pour une personne physique ;

c) 2 % du montant des dépenses d'investissement figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice pour une collectivité territoriale ;

d) 2 % des dépenses d'investissement indiquées dans les annexes de la dernière loi de règlement pour l'action qui finance l'agenda d'accessibilité programmée pour l'Etat.

Pour la mise en oeuvre des dispositions des a et b, l'autorité administrative compétente est habilitée à demander à la personne ayant déposé l'agenda d'accessibilité programmée de lui transmettre les documents établissant respectivement sa capacité d'autofinancement ou son revenu fiscal de référence. En l'absence de réponse, le plafond n'est pas applicable.

En outre la sanction pécuniaire ne peut excéder le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L.152-4 multipliée par le nombre d'établissements recevant du public non rendus accessibles, entrant dans le périmètre de l'agenda d'accessibilité programmée.

Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L.111-7-12.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées détermine les conditions d'application du présent article.

Article L. 111-7-12 (Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014)

Un fonds national d'accompagnement de l'accessibilité universelle est institué afin de participer au financement d'actions de mise en accessibilité d'établissements recevant du public dont la situation financière des responsables ne permet pas la mise en œuvre et d'actions de recherche et de développement en matière d'accessibilité universelle.

[...]

Retrouver les articles R. 111-19-31 et suivants concernant les agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public (partie réglementaire) sur www.SiteSecurite.com.

Annexe IV**Règles de sécurité contre les risques d'incendie dans les gares de 5^e catégorie**
(Extraits de l'arrêté du 24 décembre 2007)**Chapitre VII****Établissements de type GA**
(gares accessibles au public)**Partie I****Dispositions applicables à tous les établissements de type GA****Section I****Généralités****Article GA 1****Établissements assujettis**

[...]

Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.

[...]

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du Code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.

Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.

Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.

Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.

Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.

Article GA 2**Classement des établissements de type GA - Calcul de l'effectif**

Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation.

2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

- le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;
- la fonction des emplacements (« stationne », « stationne et transite », « transite ») ;
- la situation des emplacements (« partie aérienne », « partie souterraine ») ;
- le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;
- la surface des emplacements.

2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.**2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.****2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :**

- une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;
- pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

- pour les parties aériennes, une personne pour 2 m² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif [...]

2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

- ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.**2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type « comptoir » :**

- une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types « ouvert » et « fermé » :

- pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;
- pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;
- pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau. [...]

Article GA 3**Définitions****3.1. Gare :**

Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.

3.1.1. Gare souterraine :

Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

- ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;
- ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;
- ils sont couverts en totalité.

3.1.2. Gare aérienne ou mixte :

Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.

3.1.3. Gare complexe :

Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.

3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.

3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.

3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :

Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.

3.5. Niveau de référence :

Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.

3.6. Zone sinistrée :

Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.

3.7. Zone hors sinistre :

Volume accessible au public et situé à l'air libre.

Est également considéré « zone hors sinistre » un volume répondant aux dispositions suivantes :

- l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;
- il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.

Article GA 4

Activités ferroviaires

4.1. Types d'activité ferroviaire :

L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolation avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :

- les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques,avitaillement, etc.) ;
- les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.

4.2. Justification de l'activité :

L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. À défaut, c'est l'activité type « voyageurs plus marchandises » qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.

Article GA 5**Emplacements**

On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,...;

Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;

Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets⁽¹⁾, salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales⁽²⁾.

5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

- comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;
- ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :
 - la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;
 - la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;
 - la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;
- fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.

(1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.

(2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.

Section II Modalités de contrôle**Sous-section I Contrôle des gares****Article GA 6****Commission compétente**

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte « commission de sécurité ».

Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.

Article GA 7**Organismes d'inspection de sécurité incendie**

La mise en place de ces organismes d'inspection de sécurité incendie est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports après avis de la commission centrale de sécurité. Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la commission de sécurité pour les affaires les concernant.

À ce titre, ils participent aux travaux de cette commission, notamment lors de l'examen des projets de construction ou d'aménagement et aux visites de réception préalables à l'ouverture au public.

Rattachés directement à la direction générale de l'entreprise, ces organismes doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de toute autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent texte.

[...]

Partie III

Dispositions applicables aux établissements de type GA de 5^e catégorie

Article GA 49

Généralités

Les dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie de type GA sont celles du livre III du règlement de sécurité.

En atténuation, le seuil défini au deuxième alinéa de l'article PE 27 relatif à la présence humaine dans le cadre de la surveillance est fixé à 50 personnes dans les établissements de type GA.

Lorsque ce seuil n'est pas atteint, la présence physique d'un membre du personnel ou d'un responsable peut être remplacée par la mise en place d'une liaison phonique permettant au public de joindre l'exploitant.

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire situés dans un établissement où la présence physique permanente de l'exploitant n'est pas assurée ne sont soumis qu'aux seules dispositions de l'article PE 4.

Index alphabétique

Intitulé suivi du (ou des) références d'article(s)

A

Accès des secours PE 5, PE 7, PE 11, PE 28
Affichages PE 27, PE 33, PE 35, PO 11
Alarme PE 26, PE 27, PE 32, PE 36,
PO 3, PU 6
Alerte PE 26, PE 27, PU 6
Appareil de production-émission PE 21
Appareils à gaz PE 19
Appareils de chauffage PE 21, PE 22
Appareils de combustibles liquides PE 19
Appareils de cuisson PE 4, PE 15, PE 19
Appareils de remise en température PE 15,
PE 19
Archives PE 9
Ascenseurs PE 4, PE 11, PE 25, PE 33
Assujettissement PE 2

B

Baies accessibles PE 7
Baies intérieures PE 11
Blocs-portes PE 11
Butane PE 9, PE 10, PE 19

C

Calcul de l'effectif PE 3
Cellules à haute tension PE 9
Chauffage (locaux à sommeil) PE 31
Chauffage PE 20 à PE 22
Cheminée à foyer ouvert ou fermé PE 21,
PE 31
Circulations PE 3, PE 7, PE 11, PE 24,
PE 29, PE 30, PE 32, PE 34, PE 36, PO 9
Classement aux risques PE 9
Cloisons PE 12, PE 29, PE 30
Colonnes sèches PE 26
Combustible liquide PE 15
Commande de désenfumage PE 14
Comportement au feu des matériaux PE 13
Conduite à tenir en cas d'incendie PE 27, PO 11
Conduits PE 16, PE 18, PE 23
Conduits aérauliques PE 22

Conduits d'évacuation PE 14, PE 19
Conduits et gaines PE 12
Consignes PE 27, PE 33
Consignes, signalisations,
affichages (hôtels) PO 11
Construction, dégagements,
gaines PE 5 à PE 12, PU 2
Couloirs PE 11, PE 30, PU 6
Cuisines PE 4, PE 15, PE 16
Cuisson PE 15 à PE 19
Cul de sac PE 11

D

Dégagements PE 3, PE 5 à 12, PE 35
Désenfumage
des circulations horizontales PE 30, PO 9
Désenfumage des escaliers
encloisonnés PE 14, PE 30
Désenfumage des salles PE 14
Désenfumage mécanique PE 14
Désenfumage PE 4, PE 5, PE 14, PE 25
Détection automatique
(établissements de soins) PU 6
Détection automatique (hôtels) PO 6
Détection automatique d'incendie
(locaux à sommeil) PE 32
Dispositif de sécurité PE 22, PE 23
Dispositifs d'arrêt d'urgence
des circuits d'alimentation PE 15
Dispositifs d'ouverture PE 14
Dispositions générales PE 1 à PE 4, PE 15
Distance à parcourir PE 30
Distribution intérieure PE 29

E

Eau chaude sanitaire PE 15, PE 21
Eclairage de sécurité des escaliers
et circulations PE 24
Eclairage de sécurité des établissements
comportant des locaux à sommeil PE 36
Eclairage de sécurité PE 24

Electricité	PE 4, PE 16 à PE 19, PE 24, PE 25, PO 3	Locaux à sommeil	PE 28 à PE 37
Enclouement d'un escalier	PE 11, PE 25	Locaux dangereux	PO 10
Enfouissement	PE 8		
Escaliers (établissements de soins)	PU 3		
Escaliers (hôtels)	PO 2, PO 9		
Escaliers mécaniques	PE 25		
Escaliers monumentaux	PE 11		
Etablissements comportant des locaux à sommeil	PE 4, PE 6, PE 28 à PE 37, PU 3		
Etablissements de soins	PU 1 à PU 6		
Etablissements sportifs	PX 1		
Ethanol	PE 13, PE 21		
Evacuation d'air vicié	PE 16		
Extincteurs	PE 26		

F

Fixation des appareils de cuisson	PE 15
Formation du personnel	PE 6, PO 7, PO 12

G

Gaines d'ascenseurs	PE 25
Gaz	PO 5
Gaz médicaux	PU 5
Générateur à air chaud à combustion	PE 21
Grandes cuisines	PE 4, PE 6, PE 15, PE 16
Groupes électrogènes	PE 9

H

Hôtels existants	PO 8 à PO 13
Hotte de captation	PE 16, PE 18
Hydrocarbures	PE 10, PO 5

I

Ilôt de cuisson	PE 15, PE 18
Immeubles de bureaux	PE 11
Installation d'ascenseurs	PE 25
Installations de gaz combustible	PE 10
Instruction du personnel	PE 27
Isolement des locaux dangereux	PO 10
Isolement, parc de stationnement	PE 6

L

Largeur de dégagement	PE 11
Locaux à risques particuliers	PE 9, PO 3, PO 6

M

Machinerie d'ascenseurs	PE 25
Moyens d'extinction	PE 26
Moyens de secours (établissement de soins)	PU 6

O

Office de remise en température	PE 4, PE 15, PE 17
---------------------------------	-----------------------

P

Patios	PE 5
Parois coupe-feu	PE 17
Parois d'isolation	PE 16 à PE 18, PE 22
Personnel	PE 27, PO 7, PO 12
Plans (affichage)	PE 27
Portes à fermeture automatiques	PE 16, PE 17
Portes coulissantes ou à tambour	PE 11
Portes coupe-feu	PE 17
Portes des chambres	PE 29
Portes palières	PE 25
Portes pare-flammes	PE 6, PE 11, PE 21
Portes	PE 11, PE 12, PE 25, PE 29, PE 34, PO 4, PU 4
Poste de livraison et de transformation	PE 9
Production émission	PE 21
Propane	PE 9
Puits de lumière	PE 5

R

Rampes d'évacuation	PE 11
Réaction au feu	PE 22, PE 23
Recoupement	PE 30
Registre de sécurité	PE 33
Règles complémentaires (locaux à sommeil)	PE 28 à PE 37
Règles d'installation d'appareils	PE 15
Règles spécifiques applicables aux établissements de soins	PU 1 à PU 6
Règles spécifiques applicables aux établissements sportifs	PX 1

Règles spécifiques applicables aux hôtels existants	PO 8 à PO 13
Règles spécifiques applicables aux hôtels à construire ou à modifier	PO 1 à PO 7
Règles techniques	PE 5 à PE 27
Remise en température	PE 4, PE 15, PE 17
Réserves (classement)	PE 9
Réservoirs d'huile	PE 25

S

Salles (désenfumage)	PE 14
Seuils du 1 ^{er} groupe	PE 2
Signal d'alarme	PE 27,
Signalisation	PE 34, PO 11
Stabilité au feu du bâtiment	PE 5, PE 28, PU 2
Stockage des hydrocarbures	PE 9, PE 10
Structures	PE 28, PU 2
Structures, patios et puits de lumière	PE 5
Système d'alarme	PE 27, PE 32, PO 3, PU 6

T

Traitement d'air et ventilation	PE 22
Transformateur	PE 9
Très petits hôtels	PO 13
Trottoirs roulants	PE 25

U

Utilisation du gaz dans les chambres	PO 5
--------------------------------------	------

V

Ventilation mécanique contrôlée	PE 23
Ventilation naturelle	PE 16, PE 25
Ventilation	PE 9, PE 16, PE 17, PE 21 à PE 23, PE 25
Vérifications techniques	PE 4
Verrouillage des portes	PU 4
Vide-ordures	PE 9
Voie échelle	PE 7

Achevé d'imprimer en mai 2018 - 01721180501
sur les presses de la SEPEC
Dépôt légal : mars 2015



10-31-1470 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Cet ouvrage présente et commente l'ensemble des dispositions applicables, au titre de la sécurité incendie, aux établissements recevant du public de 5^e catégorie (petits établissements).

Il comporte les dispositions réglementaires applicables en matière de construction, d'aménagements intérieurs, de désenfumage, chauffage, ventilation, installations électriques, éclairage, ascenseurs, appareils de cuisson, moyens de secours, les règles complémentaires concernant les établissements comportant des locaux réservés au sommeil, les règles spécifiques aux petits hôtels et établissements de soins.

Ces dispositions sont complétées par des commentaires et schémas.

Le " Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public " est repris à travers 4 ouvrages :

- Dispositions générales applicables à tous les ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

39 euros TTC

ISBN 978-2-85266-246-9



9 782852 662469